
Příručka:

Komplex III

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů (SME)

1.12.2018

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

I. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI PODNIKATELŮ

Tato příručka je určena pouze pro vnitřní potřebu České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel) a dále pro sjednatele pověřené sjednáváním pojištění prostřednictvím Komplexu III SUS. **Produkt Komplex III SUS** patří do kategorie produktů pro malé a střední podnikatele (SME) a jakékoliv změny podléhají schválení odboru tvorby produktů úseku neživotního pojištění (ÚNP).

Prostřednictvím této příručky lze sjednat pouze v ní uvedená pojištění majetku a odpovědnosti malých a středních podnikatelů Komplex III SUS. Pojištění uvedené dále v této příručce a označené jako nestandardní obchodní případ (dále jen **NOP**) musí být vždy schváleno pověřenou osobou (dále jen garant SME). **Nestandardní obchodní případ (NOP) je garant povinen vždy zadat do Evidence obchodních případů (EOP)!!!**

Podnikatel Plus, pojištění silničního nákladního dopravce, FZD a pojištění profesní povinnosti k náhradě v rámci malých a středních podnikatelů (SME) lze sjednat prostřednictvím samostatných příruček k těmto produktům vydaných.

Pojištění (například pojištění CAR, pojištění zasilatele) nespádající do produktů SME lze sjednat prostřednictvím úpisu podnikatelských rizik (ÚPR).

1. Základní kritéria

Produktem Komplex III SUS lze pojistit pouze subjekty, které splňují následující kritéria:

1. **příslušný typ podnikatelské činnosti** daný pro Komplex III SUS,
2. **rozsah pojistného krytí** daný Komplexem III SUS,
3. celková **výše pojistné hodnoty nemovitého a movitého majetku** nepřekročí 100 000 000 Kč, pokud není dále v příručce uvedeno jinak,
4. **celkové roční příjmy** z pojišťované činnosti dosahují nebo se rovnají výši 70 000 000 Kč (minimální roční příjem činí 600 000 Kč),
5. **limit pojistného plnění** pro pojištění povinnosti k náhradě nepřesahuje nebo se rovná výši 30 000 000 Kč, pokud není dále v příručce uvedeno jinak.

Pozn. Ročními příjmy se rozumí veškeré příjmy z pojišťované činnosti před odpočtem výdajů, dříve „obrat“.

2. Právní rámec

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a další právní předpisy a vyhlášky jako například stavební zákon apod..

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku VPPM 1/16,
Všeobecné pojistné podmínky VPPOD 1/16.

Doplňkové pojistné podmínky (dále jen DPP) pro :

- případ poškození nebo zničení věci živelní událostí DPPŽU MP 1/16,
- pojištění úniku kapaliny z technického zařízení DPPUK MP 1/16,
- pojištění odcizení věci DPPOV MP 1/16,
- pojištění obsahu uloženého v chladícím zařízení DPPCZ MP 1/16,
- pojištění strojů, strojních zařízení a elektroniky DPPSE MP 1/16,
- pojištění skel DPPPS MP 1/16,
- pojištění nákladu DPPPN MP 1/16,
- pojištění přerušení provozu živelní událostí DPPŠP MP 1/16,
- pojištění odpovědnosti podnikatele a průmyslu DPPOP P 1/16.

Zvláštní pojistné podmínky (dále jen ZPP) pro:

- pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku ZPPVV P 1/16.

3. Subjekty pojištění

Právnícké osoby tj. subjekty s přiděleným identifikačním číslem (IČ), které jsou zapsány v obchodním rejstříku nebo evidovány Ministerstvem vnitra nebo podnikají na základě živnostenského oprávnění nebo na základě zvláštního právního předpisu nebo vykonávají svoji činnost podle své zřizovací listiny (například obchodní společnosti tj. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, družstva,

příspěvkové organizace, občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. (například sdružení přátel školy).

Fyzické osoby s identifikačním číslem, které podnikají na základě živnostenského zákona nebo jiného zvláštního předpisu.

Fyzické osoby bez identifikačního čísla tj. vlastníci nemovitostí, bytů a nebytových prostor sloužících k pronájmu, k jejich identifikaci stačí rodné číslo.

Ostatní subjekty výše neuvedené nelze sjednat touto příručkou (například subjekt v konkurzu, subjekt v likvidaci, zahraniční subjekt, který není ekonomickým subjektem vedeným v ČR atd.).

Pozn. Zahraniční subjekt, který je trvale usazen na území ČR, svoji činnost vykonává na území ČR na základě oprávnění vydaného v ČR je ekonomickým subjektem vedeným v ČR.

V rámci produktu Komplex III nelze uzavřít pojistnou smlouvu, jejíž pojistné přesahuje 50 000 Kč a pojištěním/pojištěným jsou osoby povinné ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Je-li pojištěník/pojištěný osobou povinnou ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a pojistné sjednané pojistnou smlouvou nepřesahuje výši 50 000 Kč, lze pojištění sjednat na dobu určitou, jednoho roku, bez možnosti automatické prolongace.

Rizikový klient

Součástí Komplexu III SUS je přehled klientů, které jsou ze strany pojistitele považovány za rizikové („black list“). Pokud bude sjednatel při sjednání pojištění v Komplexu III SUS upozorněn na rizikového klienta, nesmí pokračovat ve sjednávání pojištění a je povinen kontaktovat garanta SME a řídit se jeho dalšími pokyny.

4. Činnosti

V rámci Komplexu III SUS lze pojistit pouze **povolené činnosti**.

Má-li pojištěný v podnikatelském oprávnění uvedeno více činností a požaduje jejich zahrnutí do pojištění, tak za **předmět podnikání** (pouze pro stanovení sazby pojistného) se považuje ta činnost, které je přiřazen nejvyšší stupeň rizikovitosti (případně činnost s největším procentuálním podílem na obrátu), a to bez ohledu na to, zda tuto činnost v době sjednání pojištění vykonává.

Činnost pronájem bytových a nebytových prostor lze vykonávat bez IČ – pouze na rodné číslo.

5. Pojistná částka, limit pojistného plnění

Je-li pojistná částka rovna nebo vyšší než 50 000 000 Kč **je nutné požádat o souhlas příslušného garanta SME** a je nutné vypracovat **zprávu o riziku** (dále jen **Hodnocení rizika**). **Souhlas a zpráva o riziku musí být přiloženy k pojistné smlouvě, která je předávána na taxaci**. Bez těchto dokladů nebude pojistná smlouva zadána do systému pojišťovny a bude vrácena k intervenci.

Pokud je Hodnocení rizika prováděno u pojistné částky nižší než 50 000 000 Kč, musí být vždy uvedeno v pojistné smlouvě jako příloha pojistné smlouvě (Příloha č. X Hodnocení rizika) a rovněž musí být k pojistné smlouvě přiloženo.

Maximální pojistná částka pro pojištění majetku je stanovena **100 000 000 Kč** a je stanovena pro jednu a všechny škodné události nastalé v průběhu pojistného období.

Pojistnou částku lze stanovit, tak aby odpovídala **skutečné pojistné hodnotě předmětu pojištění** nebo **na první riziko**.

Pozn. Pojištění na první riziko - pojistná částka (odpovídající pojistné hodnotě předmětu pojištění) je po dohodě obou smluvních stran vědomě snížena pod pojistnou hodnotu předmětu pojištění - sjednává na základě požadavku pojištěníka a dále v případech, kdy není možné při sjednávání pojistné smlouvy stanovit pojistnou hodnotu majetku (jednotlivosti nebo souboru majetku).

Minimální limit pojistného plnění pro pojištění povinnosti k náhradě je stanoven ve výši **500 000 Kč** a **maximální** ve výši **30 000 000 Kč**. Limit pojistného plnění je stanoven pro jednu a všechny škodné události nastalé v průběhu pojistného období, pokud není v DPP, ZPP nebo pojistné smlouvě stanoveno jinak.

Maximální možný limit plnění pro pojištění povinnosti k náhradě při konání jednorázové akce lze sjednat maximálně do výše **15 000 000 Kč** pro jednu a všechny škodné události nastalé v průběhu pojistného období.

6. Spoluúčast

Základní spoluúčast je stanovena ve výši **5 000 Kč**, pokud není v DPP, ZPP nebo v pojistné smlouvě uvedeno jinak. Minimální spoluúčast činí 1 000 Kč.

7. Pojistné

Pojistné je stanoveno jako **běžné** (pro pojištění sjednané na dobu minimálně jednoho roku) nebo jako **jednorázové** (pro krátkodobé pojištění – jednorázová akce, kdy pojistné je stanoveno pouze za dobu trvání pojištění, nelze stanovit „prorata pojistné“).

V pojistné smlouvě lze dohodnout, že běžné pojistné bude hrazeno jednorázově nebo ve splátkách (frekvence plateb pololetně nebo čtvrtletně).

Jednorázové pojistné lze hradit pouze jednou platbou (jednorázově).

Minimální pojistné pro pojištění majetku a odpovědnosti v jedné pojistné smlouvě činí **3 000 Kč**.

Minimální pojistné pro pojištění majetku v jedné pojistné smlouvě činí **1 500 Kč**.

Minimální pojistné pro pojištění odpovědnosti v jedné pojistné smlouvě činí **1 500 Kč**.

Minimální pojistné pro pojištění odpovědnosti – jednorázová akce v jedné pojistné činí **500 Kč**.

8. Účinnost pojištění

Pojištění se sjednává **na dobu určitou** (v pojistné smlouvě se musí uvést počátek a konec pojištění) tj. na dobu dvanácti měsíců po sobě jdoucích. Pojištění lze sjednat **s automatickou obnovou** (označit „automatická obnova“), což znamená, že takto sjednané pojištění se automaticky prodlužuje na další pojistné období, pokud pojištěný nebo pojistitel nesdělí druhé smluvní straně 6 týdnů před koncem pojistného období, že na dalším pojištění nemá zájem.

Pojistné období je roční.

Pojištění lze sjednat i **na dobu kratší než jeden rok**, pouze však v případech **pojištění jednorázových akcí**, a to vždy **na dobu určitou**.

Pojistné období u jednorázové akce odpovídá sjednané době pojištění.

9. Územní rozsah pojištění

Pro **pojištění majetku** je místem pojištění místo (adresa) uvedené v pojistné smlouvě, není-li dále v příručce nebo v pojistné smlouvě uvedeno jinak.

Pojištění odpovědnosti lze sjednat pro škodné události nastalé na území:

- České republiky,
- Evropy (geografické hledisko),
- celý svět vyjma USA a Kanady.

Pozn. Geografické území Evropy: ze severu je hranice tvořena Severním ledovým oceánem, na západě Atlantským oceánem z jihu Středozemním, Černým mořem, Azovským a Kaspickým mořem, mezi Asií a Evropou (na pevnině) je hranice tvořena pohořím Ural.

Státy: Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, evropská část Ruska (do Uralu), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Vatikán včetně závislých území (Akrotiri a Dhekelia, Faerské ostrovy, Gibraltár, Guernsey, Man, Jersey, Alandy, Špicberky).

Státy nepatřící do geografického území Evropy (sporná území): Arménie, Ázerbajdžán, Gruzie, Kazachstán, Kypr, Rusko (za Uralem), Turecko.

10. Sjednávání pojištění, změny a jejich provádění

Pojištění se sjednává prostřednictvím aplikace SUS.

Lze provádět následující změny:

- **administrativní** – změna jména a názvu společnosti, pokud IČ nebo RČ zůstávají nezměněny, změny v osobě jednatelů, změna adresy sídla nebo bydliště nebo jiných kontaktů pojištěného, vinkulace, způsob platby pojistného,
- **pojistně - technické** – změna druhu prováděné činnosti, změna typu pojištění (pojistných nebezpečí), změna pojistného období, změna místa pojištění apod.

Změny jiného charakteru, než jsou výše uvedeny, lze provádět pouze se souhlasem ÚNP.

Změny se provádějí na základě písemné žádosti pojištěného (zplnomocněného zástupce pojištěného) **náhradou stávající pojistné smlouvy**; změny, které nemění rozsah pojistného krytí a nemají vliv na pojistné lze také provádět **změnovým lístkem**.

Pozn. Při náhradě pojistné smlouvy postavené na principu Claims Made (odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku) se v pojistné smlouvě automaticky zobrazí ujednání o době trvání pojištění: Za dobu trvání pojištění se považuje období nastalé od data účinnosti první pojistné smlouvy, která byla sjednána u České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group a je touto pojistnou smlouvou nahrazována, případně byla nahrazována některou z náhrad předcházejících této pojistné smlouvě.

II. POJIŠTĚNÍ MAJETKU PODNIKATELŮ

1. Kategorizace pojistníka

Podnikatel typ A

je podnikající právnická nebo fyzická osoba, zapsaná i nezapsaná v obchodním rejstříku, kde pojišťovaný majetek v jedné pojistné smlouvě nepřesahuje pojistnou hodnotu **20 000 000 Kč**.

Podnikatel typ B

je podnikající právnická nebo fyzická osoba, zapsaná i nezapsaná v obchodním rejstříku, kde pojišťovaný majetek v jedné pojistné smlouvě nepřesahuje dále uvedenou pojistnou hodnotu **50 000 000 Kč**.

Podnikatel typ C

je podnikající právnická nebo fyzická osoba, zapsaná i nezapsaná v obchodním rejstříku, kde pojišťovaný majetek v jedné pojistné smlouvě nepřesahuje **100 000 000 Kč**.

Velký podnikatel je podnikající právnická nebo fyzická osoba, zapsaná i nezapsaná v obchodním rejstříku, kdy sjednávané pojistné částky přesahují parametry uvedené v předchozích odstavcích a pojištění se sjednává **individuálními vzorovými textovými pojistnými smlouvami**, které jsou v kompetenci úseku podnikatelských rizik.

2. Pojistná hodnota, hodnocení rizika, podpojištění

Pojistnou hodnotou věci nebo souboru věcí je nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat a je rozhodující pro stanovení pojistné částky. Pojistná částka má odpovídat pojistné hodnotě věci nebo souboru věcí.

Pojistná hodnota věci (cena věci) může být vyjádřena :

- ❖ **novou cenou**, kterou se rozumí částka vynaložená na pořízení nové věci téhož druhu a účelu, kvality a parametrů za ceny v místě a době vzniku pojistné události obvyklé;
- ❖ **časovou cenou**, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo ke zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem;
- ❖ **jiným způsobem** (např. znaleckým posudkem apod.), pro účely tohoto pojištění **cena jiná**.

V případě, že celková hodnota pojišťovaného majetku je vyšší než 50 000 000 Kč včetně, je ziskatel povinen provést hodnocení rizika na místě s nejvyšší kumulací majetku a výsledek

přiložit k pojistné smlouvě jako její nedílnou součást. Pojistná smlouva podléhá schválení garantem SME.

Hodnocení rizika je vytváření určitých možností, jak předcházet rizikům nebo omezovat jejich dopady a lze jej rozdělit do 3 etap: **poznání (analýza) rizika** (identifikace rizika kvantitativní zhodnocení jeho míry, ohrožující ekonomickou činnost), **hodnocení rizika** (výsledky analýzy), **ovládnutí rizika** (kontrola a financování - realizace konkrétních opatření k předcházení nebo minimalizaci rizika).

Získatel je povinen hodnotit: předměty podnikání pojištěného (kopii ŽL, výpis z OR, koncesní listinu atd. přiložit k pojistné smlouvě), rizikovost pojišťovaných věcí, stavební provedení objektu, veškerá opatření přijatá k zábraně vzniku škody, příp. jejímu rozšiřování, výši požadované spoluúčasti ve vztahu k pojistné sazbě.

Získatel především vychází z obecně platné definice, že riziko představuje možnost vzniku negativní odchylky od předpokládaného vývoje a musí být schopen tuto obecnou platnost aplikovat v konkrétním pojištění, především pokud mají vliv na výši pojistné sazby, vznik škody nebo její minimalizaci.

Místo pojištění budov nebo staveb je v pojistné smlouvě zpravidla určeno adresou, katastrálním nebo parcelním číslem. V případě pojištění movitých věcí je místo pojištění určeno adresou, kde se pojištěné věci nacházejí.

Zjistí-li získatel před uzavřením pojistné smlouvy, že pojišťované věci jsou opotřebené (amortizace) 70% a více z ceny pořízení nové věci nebo, že stupeň jiného znehodnocení z doby před uzavřením pojistné smlouvy převyšuje 70% z ceny pořízení nové věci je povinen upozornit pojistníka, že pojistitel poskytne plnění do výše **časové ceny věci**.

V pojištění budov a staveb rozlišuje pojistitel dle odolnosti proti požáru předmět pojištění na:

Standardní (odolné): stavební konstrukce jsou z nehořlavých hmot, nosné a požárně dělící stavební konstrukce neobsahují žádné hořlavé hmoty, po kterých by se mohl požár šířit nebo, které by mohly přispívat ke zvýšení intenzity požáru a tím mít vliv na stabilitu konstrukce (odpovídá základní roční pojistné sazbě).

Nestandardní (částečně odolné a neodolné): (a) stavební konstrukce smíšené, které obsahují nejvýše 50 % hořlavých hmot z celkové hmotnosti nosných a požárně dělících konstrukcí, přičemž svislé nosné části musí být provedeny z nehořlavých hmot; (b) stavební konstrukce z hořlavých hmot obsahují více než 50 % hořlavých hmot z celkové hmotnosti nosných a požárně dělících konstrukcí, přičemž svislé nosné části jsou provedeny z hořlavých hmot.

Požární komplex je definován jako libovolný počet objektů, které nejsou prostorově odděleny, nebo jejichž vzdálenost mezi sebou je menší než dále uvedené odstupové vzdálenosti.

Požární úsek je určitý prostor v objektu v rámci požárního komplexu, který je od ostatních prostorů oddělený požárně dělícími konstrukcemi (stropy, stěny, požární dveře atd.).

Minimální odstupové vzdálenosti:

- ❖ Výška nejvyššího objektu sedm a více nadzemních podlaží, max.22,5 m,
- ❖ 30 m od možných ohnisek výbuchu;
- ❖ 20 m od skladů hořlavých látek;
- ❖ 10 m od ostatních objektů.

Jednotlivé komplexy se tarifují odděleně. V případě, kdy v jednom objektu se vykonávají různé činnosti (předměty podnikání) s různou rizikovostí, použije se tarif nejvyšší.

Nebezpečí požáru v provozované činnosti rozdělujeme na tři kategorie:

a) s vysokým požárním nebezpečím:

- ❖ jsou činnosti při nichž se vyskytují nebezpečné oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé látky a směsi;
- ❖ při nichž se vyrábějí nebo plní do zásobníků, cisteren nebo nádob hořlavé kapaliny nebo plyny (případně hoření podporující plyny);
- ❖ v provozech, ve kterých se přečerpáváním a zvyšováním tlaku zabezpečuje přeprava nebezpečných látek a směsí (extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé) v kapalném nebo plynném stavu v potrubí o vnitřním průměru 0,8 m a větším;
- ❖ v budovách o 15 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 45 m.

b) **se zvýšeným požárním nebezpečím:**

- ❖ při nichž se vyskytují v jednom prostoru nebo požárním úseku nebezpečné oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé látky a směsi v celkovém množství nad 1 000 kg v pevném stavu nebo 250 litrů těchto látek v kapalném stavu;
- ❖ při nichž se vyskytují hořlavé nebo hořeni podporující plyny v zásobnících nebo nádobách (sudech, lahvích nebo kartuších) v objemu převyšujícím 100 litrů, případně nádob na zkapalněné uhlíkové plyny nad 60 kg v jednom prostoru nebo požárním úseku;
- ❖ u kterých se při výrobě nebo manipulaci vyskytuje hořlavý prach (saze, mou, mouka atd.) nebo páry hořlavých kapalin v ovzduší v takové míře, že nelze vyloučit výbušné koncentrace, nebo prach se usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm;
- ❖ při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k ohřevu, vytápění nebo vaření;
- ❖ ve stavbách se zvýšeným shromažďováním osob, ubytovacích zařízení nebo staveb, které jsou určeny pro osoby se sníženou pohyblivostí;
- ❖ u budov a staveb, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah (více než sedm nadzemních podlaží nebo výškou nad 22,5 m).

c) **bez zvýšeného požárního nebezpečí:** všechny ostatní, které nejsou uvedeny pod body a) a b).

Nepojistitelné jsou věci, budovy a stavby, které jsou provozu neschopné, neužívané, neudržované, zchátralé nebo takové, u kterých došlo k porušení stavebního zákona nebo vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu. Rovněž jsou **nepojistitelné** stavby z nepálených materiálů – vepřovice apod.

Podpojištění: Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

Pojistitel **neuplatní podpojištění** v případech kdy:

- a) pojištění bylo sjednáno **na první riziko**,
- b) u pojištění byl pojistitelem nebo pojistníkem stanoven **limit pojistného plnění**.

3. **Předmět pojištění**

Předmětem pojištění mohou být stavby, hmotný majetek, zásoby s výjimkou zásob vozidel, zásoby vozidel, cennosti, písemnosti (obchodní knihy, kartotéky, výkresy, technické nosiče dat), vzorky (modely, prototypy, vystavované exponáty), majetek zvláštní hodnoty a další předměty specifikované v pojistné smlouvě:

- ❖ které má pojištěný ve vlastnictví nebo,
- ❖ které pojištěný oprávněně užívá na základě smlouvy nebo,
- ❖ které pojištěný převzal za účelem plnění závazků souvisejících s jeho činností na základě smlouvy nebo,
- ❖ ke kterým má pojištěný právo hospodaření.

!!! Předměty pojištění jako jsou nafukovací haly, letadla, lodě, kolejová vozidla a dráhy, zvířata, pozemky, pozemní komunikace, stavby na vodních tocích a majetek v podzemí nelze sjednat v Komplexu III SUS.!!!

Pojištění předmětu vozidla (s výjimkou vozidel vedených jako zásoby) lze sjednat v Komplexu III SUS v části Předmět pojištění - Ostatní/Jiné.

Vlastnické nebo jiné vztahy k předmětu pojištění musí být přesně vyznačeny v pojistné smlouvě.

Pojistník může uzavřít pojistnou smlouvu na pojistné riziko pojištěného, který je osobou odlišnou od pojistníka - pojištění cizích věcí (**pojištění cizího pojistného rizika**). Cizí věci dělíme na:

- ❖ **užívané** - tj. věci movité (zásoby), které pojistník nebo pojištěný užívají na základě smlouvy (dohody),
- ❖ **převzaté** - tj. věci movité (zásoby), které pojistník nebo pojištěný převzali k provedení objednané činnosti (služby) na základě smlouvy (objednávka, zakázkový list).

Vlastník je osoba, která je oprávněna předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užítky a nakládat s nimi.

4. Stanovení pojistného

Sazby pojistného pro majetkové pojištění jsou stanoveny **podle typu podnikatele (A, B a C)**.

Při výpočtu pojistného se využívají následující koeficienty:

KPS - jde o pojistně technický koeficient přirážky nebo slevy. Například za nestandardní stavbu, stavbu umístěnou ve vyšší nadmořské výšce apod.;

KHMR - je pojistně technický koeficient hodnocení míry rizika (může být jen menší nebo rovný 1). Míru rizika a výsledný koeficient KHMR vyhodnotíme v rámci sjednání pojistného nebezpečí FLEXA záložka „Hodnocení rizika“.

KSÚ – koeficient za spoluúčast;

K1R – koeficient za využití pojištění na první riziko;

KDR – koeficient doby ručení;

KÚR – koeficient územního rozsahu

Výpočet pojistného při použití **pojistné částky odpovídající pojistné hodnotě**:

Pojistné = Pojistná částka x Sazba (x KHMR) x KSÚ x KÚR (x KDR)

Výpočet pojistného při použití **pojistné částky na první riziko**:

Pojistné = PČ na první riziko x Sazba x K1R x KSÚ x KÚR

Výpočet pojistného při použití **limitu pojistného plnění**

Pojistné = Limit pojistného plnění x Sazba x KSÚ x KÚR

Je možné sjednat následující druhy pojištění:

- Pojištění pro případ poškození nebo zničení věci živelní událostí
- Únik kapaliny z technického zařízení
- Pojištění přerušení provozu živelní událostí
- Pojištění skel
- Pojištění odcizení věci, vandalismus
- Pojištění strojů a elektroniky
- Pojištění nákladu.

5. Pojištění pro případ živelního nebezpečí

5.1. FLEXA

Jedná se o základní majetkové pojištění, které musí být sjednáno vždy. Pouze pojištění odpovědnosti lze sjednat samostatně tj. není navázáno na pojištění pojistného nebezpečí FLEXA.

Pojištění se sjednává pro případ poškození, zničení předmětu pojištění působením pojistných nebezpečí **požár, výbuch, úder blesku, pád letadla nebo jeho částí (dále jen FLEXA)** v rozsahu článku 3 odst. 1 DPPŽU MP 1/16.

Pojištění lze sjednat pouze na **pojistnou částku**, která odpovídá **skutečné pojistné hodnotě** pojištěné věci nebo souboru věcí.

Sazba pojistného se aplikuje na pojistnou částku stanovenou pojištěným a je vždy upravena příslušným KHMR.

Zvláštní smluvní ujednání pro základní živelní pojištění FLEXA:

ZSU003ŽU Náklady na vyklizení místa po pojistné události

Pojištění se vztahuje na náklady, které pojištěný účelně vynaložil na vyklizení místa pojištění po pojistné události. Limit pojistného plnění se sjednává ve výši 10 % z pojistné částky sjednané pro pojistné nebezpečí FLEXA maximálně však do výše 1 000 000 Kč. Pojištění se sjednává bez spoluúčasti. Pojistné je stanoveno z pojistného pro pojistné nebezpečí FLEXA, které je upraveno koeficientem 1,1.

ZSU001ŽU Nepřímý úder blesku

Pojištění hmotného majetku a staveb se vztahuje i na škody vzniklé v důsledku nepřímého úderu blesku. Nepřímým úderem blesku se pro účely tohoto pojištění rozumí také škoda vzniklá úderem blesku bez viditelných destruktivních účinků na předmětu pojištění, dále je pojištěn zkrat nebo přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na tato vedení. Maximální limit pojistného plnění činí 500 000 Kč. Spoluúčast lze sjednat ve výši 1 000, 3 000 a 5 000 Kč. Nepřímý úder blesku se sjednává za sazbu 15‰ (promile).

ZSU006ŽU Škoda způsobená živočišnými škůdci

Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení zateplené fasády destruktivní činností ptactva, hmyzu nebo hlodavců. Pro účely tohoto pojištění se zateplenou fasádou rozumí vnější tepelné izolační kompozitní systémy opatřené omítkou. Limit pojistného plnění činí 50 000 Kč, spoluúčast 5 000 Kč. Připojištění se sjednává za pojistnou sazbu 10‰.

5.2. Povodeň a záplava

Povodeň a záplava - jedná se o pojištění rozšiřující základní majetkové pojištění, **nelze jej sjednat samostatně** tj. může být sjednáno pouze s pojištěním pojistného nebezpečí FLEXA.

Pojištění se sjednává pro případ poškození, zničení předmětu pojištění působením pojistných nebezpečí **povodeň a záplava** v rozsahu článku 3, odst. 3 DPPŽU MP 1/16. Pojištění se vztahuje i na škody způsobené zpětným vystoupením vody z kanalizačního potrubí.

Pojištění se sjednává **na limit plnění** pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu pojistného období. Sazba pojistného se aplikuje na limit plnění zvolený pojištěným, maximálně však do povolené výše dle Tarifní zóny v místě pojištění.

Maximální limity pro jednotlivé Tarifní zóny (TZ) jsou následující:

- **TZ1 25.000.000 Kč**
- **TZ2 18.000.000 Kč**
- **TZ3 10.000.000 Kč**

Pojištění zásob vozidel nebo zásob vyjma vozidel, které jsou uloženy na volném prostranství se sjednává s limitem plnění ve výši 25 % z limitu pojistného plnění pro povodeň a záplava (limit plnění je stanoven pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu pojistného období).

V souladu s ustanovením DPPŽU MP 1/16 se pojištění nevztahuje na škody vzniklé v důsledku povodně, při které nebylo v místě pojištění, které není v pojistné smlouvě přesně specifikováno, dosaženo 10letého maximálního průtoku, tj. průtoku, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za deset let (tzv. 10letá voda);

Pojištění povodně a záplavy se sjednává s čekací dobou v délce 10 kalendářních dnů. Běh čekací doby začíná dnem sjednaným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění.

5.3. Katastrofická nebezpečí

Katastrofická nebezpečí - jedná se o pojištění rozšiřující základní majetkové pojištění, **nelze jej sjednat samostatně** tj. může být sjednáno pouze s pojištěním pojistného nebezpečí FLEXA.

Pojištění se sjednává pro případ poškození, zničení předmětu pojištění působením pojistných nebezpečí **vichřice, krupobití, tíha sněhu a námrazy, zemětřesení** v rozsahu článku 3 odst. 2 písm. a) až d) DPPŽU MP 1/16.

Pojištění se sjednává na **pojistnou částku, která odpovídá skutečné pojistné hodnotě** pojištěné věci nebo souboru věcí nebo **na pojistnou částku prvního rizika**.

Pojištění zásob vozidel nebo zásob vyjma vozidel, které jsou uloženy na volném prostranství se sjednává s limitem plnění ve výši 25 % z limitu pojistného plnění pro katastrofická nebezpečí (limit plnění je stanoven pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu pojistného období).

Sazba pojistného se aplikuje na pojistnou částku, která byla zvolena pojištěným a vždy se zohledňuje místo pojištění, a to s ohledem na nadmořskou výšku (koeficient PS). V případě využití prvního rizika se vždy aplikuje koeficient 1R.

Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění katastrofických rizik

ZSU004ŽU Atmosférické srážky:

Pojištění se vztahuje na škody způsobené atmosférickými srážkami. Atmosférickými srážkami se rozumí vodní kapky vzniklé následkem kondenzace nebo desublimace vodní páry v ovzduší, vypadávající z různých druhů oblaků na zem. Za pojistnou událost z důvodu tohoto pojistného nebezpečí se považuje poškození nebo zničení předmětu pojištění vniknutím atmosférických srážek do pojištěné stavby.

Pojištění se nevztahuje na poškození nebo zničení předmětu pojištění, jestliže škoda vznikla zatečením neuzavřenými vnějšími stavebními otvory a v souvislosti s tím, že pojištěná stavba měla odstraněnou, neúplnou nebo provizorně provedenou střešní krytinu (fólie, apod.) nebo na ní byly prováděny stavební práce.

Roční limit plnění – max. 100.000 Kč. Spoluúčast lze sjednat ve výši 1 000, 3 000 a 5 000 Kč. Přípojištění atmosférických srážek se sjednává za pojistnou sazbu 15‰.

5.4. Ostatní živelní pojistná nebezpečí

Jedná se o pojištění rozšiřující základní majetkové pojištění, **nelze jej sjednat samostatně** tj. může být sjednáno pouze s pojištěním pojistného nebezpečí FLEXA.

Pojištění se sjednává pro případ poškození, zničení předmětu pojištění působením pojistných nebezpečí **aerodynamický třesk, kouř, náraz dopravního prostředku, pád stromů, stožárů nebo jiných věcí, pokud nejsou součástí předmětu pojištění, sesuv nebo zřícení sněhových lavin, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin** v rozsahu článku 3 odst. 2 písm. e) až j) DPPŽU MP 1/16. Pojištění se sjednává na **pojistnou částku, která odpovídá pojistné hodnotě** pojištěné věci nebo souboru věcí nebo **na pojistnou částku prvního rizika**.

Sazba pojistného se aplikuje na pojistnou částku, která byla zvolena pojištěným a vždy se zohledňuje místo pojištění, a to s ohledem na nadmořskou výšku (koeficient PS). V případě využití prvního rizika se vždy aplikuje koeficient 1R.

5.5. Únik kapaliny z technického zařízení

Jedná se o pojištění rozšiřující základní majetkové pojištění, **nelze jej sjednat samostatně** tj. může být sjednáno pouze s pojištěním pojistného nebezpečí FLEXA.

Pojištění se sjednává pro případ poškození, zničení předmětu pojištění působením vody unikající z vodovodního zařízení nebo nádrže pevně spojené s vodovodním zařízením nebo unikající z vnitřního odváděcího potrubí (kanalizace), dále pak kapalinou nebo párou unikající z dálkového, ústředního nebo etážového topení nebo kapalinou unikající samočinně z hasicího zařízení nebo ze solárních systémů nebo chladivem unikajícím z klimatizace v rozsahu článku 3 odst. 1 DPPUK MP 1/16 a dále v rozsahu článku 3 odst. 2 DPPUK MP 1/16, je-li ujednáno pojištění stavby podle článku 3 odst. 1 DPPUK MP 1/16.

Pojištění lze sjednat na **pojistnou částku, která odpovídá pojistné hodnotě** pojištěné věci nebo souboru věcí nebo **na pojistnou částku prvního rizika**.

Sazba pojistného se aplikuje na pojistnou částku, která byla zvolena pojištěným. V případě využití prvního rizika se vždy aplikuje koeficient 1R.

ZSU005ŽU Náhrada ztráty vody

Pojištění se vztahuje na finanční škodu vzniklou náhlou a neočekávanou ztrátou vody v důsledku prokazatelné havárie na vodovodním zařízení, která byla způsobena sjednaným pojistným nebezpečím, pokud je pojištěný povinen tuto ztrátu vody uhradit třetí straně. Toto pojištění lze sjednat pouze tehdy, je-li sjednáno pojištění stavby pro případ pojistného nebezpečí FLEXA a dále pojištění pojistného nebezpečí únik kapaliny z technického zařízení s minimální pojistnou částkou ve výši 100 000 Kč.

Limit pojistného plnění činí 100 000 Kč, spoluúčast 5 000 Kč. Připojištění se sjednává za pojistnou sazbu 10%.

5.6. Pojištění omezení nebo přerušení provozu

Jedná se o pojištění rozšiřující pojištění pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění živelní událostí, **nelze jej sjednat samostatně** tj. může být sjednáno pouze s pojištěním pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění živelní událostí (FLEXA, povodeň a záplava, katastrofická pojistná nebezpečí, ostatní živelní pojistná nebezpečí) nebo únikem kapaliny z technických zařízení.

Toto pojistné nebezpečí lze sjednat v následujícím rozsahu:

Základní rozsah pojistného krytí lze sjednat v rozsahu článku 3 odst. 1 DPPŠP MP 1/16 – FLEXA.

Rozšířený rozsah pojistného krytí lze sjednat v rozsahu článku 3 odst. 3 DPPŠP MP 1/16 – povodeň a záplava.

Rozšířený rozsah pojistného krytí lze sjednat v rozsahu článku 3 odst. 2 písm. a) až d) DPPŠP MP 1/16 – katastrofická pojistná nebezpečí.

Rozšířený rozsah pojistného krytí lze sjednat v rozsahu článku 3 odst. 2 písm. e) až j) DPPŠP MP 1/16 – ostatní živelní pojistná nebezpečí.

Rozšířený rozsah pojistného krytí lze sjednat v rozsahu článku 4 DPPŠP MP 1/16 – únik kapaliny z technických zařízení.

Rozšířený rozsah pojistného krytí přerušení nebo omezení provozu podniku **nelze sjednat samostatně** tj. bez základního rozsahu pojistného krytí (FLEXA).

K základnímu rozsahu pojistného krytí lze dále sjednat **speciální připojištění** v rozsahu článku 2 odst. 2 DPPŠP MP 1/16 - účelně vynaložené náklady, které pojištěný vynaložil na převedení výroby do jiného místa, na přepravu zaměstnanců a náklady na přepravu materiálu a výrobků.

Základní rozsah a **rozšířený rozsah** se sjednává na **pojistnou částku**, která odpovídá:

- **stálým nákladům**, které musí pojištěný vynakládat i v době přerušení nebo omezení provozu, nejdéle však po sjednanou dobu ručení, a dále
- **ušlému zisku**, kterého by pojištěný dosáhl, pokud by k přerušení nebo omezení provozu podniku nedošlo, nejdéle však po sjednanou dobu ručení.

Sazba pojistného se aplikuje na **pojistnou částku** a je vždy upravena koeficientem doby ručení (dále jen DR), který odpovídá zvolené době ručení. Doba ručení lze sjednat na dobu 12, 9, 6 a 3 měsíců.

Speciální pojištění se sjednává na **pojistnou částku prvního rizika** a sazba pojistného se aplikuje na tuto pojistnou částku. Pojistná částka sjednaná pro speciální pojištění nesmí přesáhnout výši pojistné částky za dobu ručení, která byla sjednána pro základní rozsah pojistného krytí. Spoluúčast lze sjednat ve výši 5 000, 10 000, 20 000 a 50 000 Kč.

5.7. Pojištění pro případ odcizení

Jedná se o pojištění rozšiřující základní majetkové pojištění, **nelze jej sjednat samostatně** tj. může být sjednáno pouze s pojištěním pro případ pojistného nebezpečí FLEXA.

Pojištění lze sjednat v rozsahu článku 3 odst. 1 a 2 DPPOV MP 1/16, a to na škody vzniklé v souvislosti s krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením (v uzamčeném místě pojištění nebo mimo uzamčené místo pojištění) a je-li tak ujednáno, tak se pojištění rovněž vztahuje na odcizení cenností loupežným přepadením při jejich přepravě (posel).

Pojištění lze sjednat ve 2 rizikových pásmech:

RP1 Praha a statutární města (§ 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění) a dále :
Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava, Opava, Havířov, Most, Teplice, Karviná, Mladá Boleslav a dále objekty stojící mimo obydlenu část obce (samoty).

RP2 Ostatní města a obce.

Pojištění se sjednává vždy s **pojistnou částku na pojistnou hodnotu nebo na pojistnou částku prvního rizika** a sazba pojistného se aplikuje na zvolenou pojistnou částku. Je-li pojištění sjednáno na pojistnou částku prvního rizika, vždy se aplikuje koeficient prvního rizika 1R . V případě pojištění věcí zvláštní hodnoty a stavebních součástí použijeme koeficient PS.

Pojištění pojistného nebezpečí **Odcizení cenností** lze sjednat s maximální pojistnou částkou **5 000 000 Kč**.

Pro předmět pojištění **drahé kameny a předměty z nich vyrobené** nebo **drahé kovy a předměty z nich vyrobené** se sjednává limit pojistného plnění ve výši **10 %** z pojistné částky sjednané pro pojištění pojistného nebezpečí Odcizení cenností.

Pro pojištění pojistného nebezpečí **Posel** lze sjednat maximální pojistnou částku **5 000 000 Kč**. Pro předmět pojištění **drahé kameny a předměty z nich vyrobené** nebo **drahé kovy a předměty z nich vyrobené** se sjednává limit pojistného plnění ve výši **10 %** z pojistné částky sjednané pro pojištění pojistného nebezpečí Posel.

Zvláštní smluvní ujednání pro případ odcizení

ZSU002OV Snížení zabezpečení o 1 stupeň:

Pro pojištění odcizení se ujednává, že úroveň způsobu zabezpečení je snížena o 1 stupeň oproti úrovni způsobu zabezpečení požadovaného dle DPPOV. Došlo-li k odcizení pojištěných věcí umístěných v místě pojištění, pojistitel bude plnit z jedné pojistné události (dále jen PÚ) do výše limitu, který odpovídá způsobu zabezpečení pojištěných věcí v době vzniku PU.

Snížení zabezpečení o 1 stupeň se sjednává za 50% přírážku k celkovému pojistnému za pojištění odcizení.

ZSU003OV Rozšíření místa pojištění:

Pro pojištění odcizení se za místo pojištění považuje území České republiky a okolních sousedních států. Pojištění se sjednává s limitem pojistného plnění ve výši 20 % z pojistné částky pro odcizení.

Rozšíření místa pojištění se sjednává za 30% přírážku k celkovému pojistnému za pojištění odcizení.

ZSU004OV Odchylný způsob zabezpečení (NOP):

V případě, že pojištěný bude požadovat odchylné způsoby zabezpečení pro pojištění pojistného nebezpečí Odcizení veškerého hmotného majetku, než které jsou požadovány pojistnými podmínkami DPPOV M 1/16 článek 7 odst. 8, 9 a 10, je možné na příloze k pojistné smlouvě ujednat individuální způsoby zabezpečení skutečného zabezpečení, které má klient (pojištěný) k dispozici.

Ustanovení ZSU004OV nelze použít v případě pojištění pojistného nebezpečí Odcizení cenností a pojistného nebezpečí Posel (DPPOV M 1/16 článek 7 odst. 11 a 12)!!!

Příklad:

Odchylně od ustanovení Doplnkových pojistných podmínek DPPOV M 1/16 článek 7 odst. 8 písm. 1C se ujednává následující způsob zabezpečení: Prostory jsou uzavřeny ocelovými pevnými dveřmi s bezpečnostním zámkem třídy IIA, celý objekt je nepřetržitě strážěn profesionální fyzickou ostrahou v počtu dvou osob.

5.8. Pojištění vandalismu

Jedná se o pojištění rozšiřující pojištění pro případ odcizení, **nelze jej sjednat samostatně** tj. může být sjednáno pouze s pojištěním pro případ odcizení.

Pojištění lze sjednat pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci či souboru věcí, a to úmyslným jednáním pachatele v rozsahu článku 3, odst. 3 DPPOV MP 1/16, a to pokud byl pachatel zjištěn nebo nezjištěn.

Pojištění se sjednává vždy **na pojistnou částku prvního rizika nebo na pojistnou částku odpovídající pojistné hodnotě věci**. Sazba pojistného se aplikuje na zvolenou pojistnou částku. V případě pojištění na pojistnou částku prvního rizika se vždy aplikuje koeficient prvního rizika 1R. V případě pojištění věcí zvláštní hodnoty a stavebních součástí použijeme koeficient PS.

Pojištění se vztahuje na poškození nebo úmyslné zničení předmětu pojištění nástřikem barev, chemikálií (graffiti), a to i z nechráněných, veřejně přístupných míst. Roční limit plnění je 20% z pojistné částky sjednané pro riziko Vandalismus, s horním limitem plnění 100 000 Kč.

5.9. Pojištění skel

Jedná se o pojištění rozšiřující základní majetkové pojištění, **nelze jej sjednat samostatně** tj. může být sjednáno pouze s pojištěním pro případ pojistného nebezpečí FLEXA.

Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení pojištěného skla jakoukoliv nahodilou a neočekávanou událostí, která není pojistnými podmínkami vyloučena (all risks) v rozsahu článku 3 DPPPS MP 1/16. Předmětem pojištění jsou skla specifikovaná v článku 2 DPPPS MP 1/16.

Pojištění se sjednává vždy **na pojistnou částku na pojistnou hodnotu nebo s pojistnou částku prvního rizika** a sazba pojistného se aplikuje na zvolenou pojistnou částku. Je-li pojištění sjednáno na pojistnou částku prvního rizika, vždy se aplikuje koeficient prvního rizika¹R.

Zvláštní smluvní ujednání:

ZSU002PS Připojištění skel do 3 mm:

Pojištění skel se vztahuje i na skla do tloušťky 3 mm v oknech, dveřích, světlících, střeších, obytných stěnách a ve vitrínách.

Pojistné je stanoveno přírážkou ve výši 5 % k pojistnému za základní pojištění skel.

5.10. Pojištění strojů a elektroniky

Jedná se o pojištění rozšiřující základní majetkové pojištění, **nelze jej sjednat samostatně** tj. může být sjednáno pouze, pokud je pro stroje a elektroniku sjednáno i pojistné nebezpečí FLEXA.

Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení předmětu pojištění jakoukoliv událostí, která nastala náhle a neočekávaně, omezuje nebo vylučuje funkčnost předmětu pojištění a není v DPPSE MP 1/16 dále vyloučena.

Pojištění lze sjednat na **pojistnou částku, která odpovídá pojistné hodnotě** pojištěného stroje či elektronice nebo souboru strojů či elektroniky. Sazba pojistného se aplikuje na pojistnou částku, která byla zvolena pojištěným.

V případě pojištění mobilních strojů a mobilní elektroniky se za místo pojištění považuje Česká republika (nebo je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno Evropa), u ostatních strojů a elektroniky (stacionární) se za místo pojištění považuje místo uvedené v pojistné smlouvě jako místo pojištění.

Do pojistné smlouvy popřípadě do přílohy k pojistné smlouvě je nezbytné uvést vždy následující údaje:

1. Název, typ a značka stroje.
2. Rok výroby.
3. Výrobní a inventární číslo.

Do pojištění je možné přijmout pouze stroje a elektroniku v dobrém technickém stavu, provozuschopné a nepoškozené.

Pojistitel poskytne pojistné plnění na pojištěné elektronice do stáří 5 let, na pojištěném mobilním stroji do stáří 8 let a na pojištěném stacionárním stroji do stáří 20 let od prokazatelného data výroby nebo prvního uvedení do provozu nebo generální opravy či rekonstrukce celého stroje nebo zařízení.

Po uplynutí tohoto stáří je možné stroj či elektroniku z pojistné smlouvy vyjmout (pojistitel automaticky ze smlouvy nevyjímá) nebo předložit smlouvu k úpravě.

Zvláštní smluvní ujednání:

ZS001SE Rozšířený územní rozsah pro mobilní stroje a elektroniku

Pojištění se vztahuje i na území států EU, EHP a Švýcarské konfederace.

Pojistné je stanoveno jako 30% přírážka k celkovému pojistnému za pojištění mobilních strojů a elektroniky.

ZS002SE EET

Pojištění elektronické evidence tržeb se vztahuje na poškození, zničení či ztrátu nosičů dat zařízení sloužících k elektronické evidenci tržeb (dále jen EET), na náklady vynaložené na znovupořízení záznamů na nich uložených a na oficiálně zakoupený software zařízení EET. Pojištění se dále vztahuje na případné sankce udělené správcem daně, pokud byla sankce udělena v

důsledku odcizení zařízení EET krádeží vloupáním nebo loupeží, a pokud pojistník nebo pojištěný úmyslně neztížil nebo nezmařil evidenci tržeb a vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby nedošlo k porušení právní povinnosti.

Roční limit plnění může být až 50 000 Kč, spoluúčast 1000 Kč. Pojištění se sjednává za pojistnou sazbu 10%.

5.11. Pojištění obsahu v chladicím zařízení

Jedná se o pojištění rozšiřující pojištění strojů a elektroniky, **nelze jej sjednat samostatně** tj. může být sjednáno pouze s pojištěním strojů a elektroniky.

Předmětem pojištění jsou zásoby a hmotný majetek, které jsou obsahem chladicího zařízení (jsou uloženy v chladicím zařízení).

Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení pojištěného majetku uloženého v chladicím zařízení v důsledku poruchy v dodávce elektrického proudu nezaviněné pojištěným nebo funkční poruchou chladicího zařízení v rozsahu DPPCZ MP 1/16.

Pojištění obsahu uloženého v chladicím zařízení lze sjednat s pojistnou částkou, která odpovídá pojistné hodnotě obsahu (zásoby a hmotný majetek) uloženého v chladicím zařízení nebo na pojistnou částku prvního rizika.

5.12. Pojištění nákladu

Jedná se o pojištění, které lze sjednat jako pojištění rozšiřující základní majetkové pojištění, **nelze jej sjednat samostatně** tj. může být sjednáno pouze spolu s pojistným nebezpečím FLEXA. Pojištění se sjednává pro přepravu majetku vlastního nebo cizího majetku, který pojištěný po právu užívá nebo jej na základě smlouvy, objednávky nebo zakázkového listu převzal.

Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení přepravovaného nákladu v rozsahu článku 3 DPPP MP 1/16:

- **dopravní nehoda, živelní událost,**
- **odcizení,**
- **dopravní nehoda, živelní událost, odcizení.**

Celková maximální pojistná hodnota nákladu je omezena částkou **5 000 000 Kč**.

Pojištění lze sjednat pouze jako **dlouhodobé** (celoroční 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích, s/ bez automatické obnovy).

Pojištění se sjednává vždy na pojistnou částku prvního rizika. Vždy se aplikuje koeficient prvního rizika 1R.

Rizikovitost přepravovaného zboží

Převážený náklad musí být specifikován v pojistné smlouvě a je nutné zařadit ho do jedné ze tří rizikových skupin podle jeho vztahu k odcizení. Přepravuje-li pojištěný různorodé zboží, stanoví se rizikovitost nejvyšší.

- **Velmi rizikové zboží** - elektronika, elektrotechnika, drobné elektrospotřebiče, elektrické nářadí, kancelářská a výpočetní technika, fotografické přístroje, lihoviny, tabákové výrobky, kožené zboží, kožichy, luxusní oděvy a parfumerie, léky, hodinky a klenoty, dekorativní sklo, jakož i ostatní předměty, které s ohledem na malé rozměry a nízkou hmotnost mají vysokou cenu, křehké zboží.
- **Středně rizikové zboží** - velké elektrospotřebiče (chladničky, mrazničky), běžný textil, potraviny, zahradní technika a autopříslušenství, drogerie, hračky, obuv.
- **Málo rizikové zboží** - stavební, hutní, strojírenský materiál, dřevo, chemikálie, barvy, polotovary výroby, stroje a nástroje, truhlářské a zámečnické výrobky, zemědělské plodiny, podlahové krytiny, nábytek, papír, domácí potřeby.

Územní platnost pojištění lze pro pojištění přepravy nákladu sjednat v následujících variantách:

- Česká republika;
- Evropa A – území členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru;
- Evropa B – všechny státy na geografickém území Evropy

III. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI PODNIKATELŮ

Povinnost k náhradě újmy (dříve odpovědnost za škodu) lze tedy definovat jako zvláštní závazkový vztah mezi škůdcem a poškozeným, který vyplývá z předchozího porušení právní povinnosti ze strany škůdce (závazek z deliktu), a který je založen na vzniku povinnosti škůdce nahradit poškozenému takto způsobenou újmu, a tomu odpovídajícímu právu poškozeného tuto náhradu po škůdci žádat případně se jí domáhat soudní cestou.

Pozn. Závazky z deliktů jsou součástí občanského zákoníku (dále jen OZ), Část čtvrtá (Relativní majetková práva), Hlava III (Závazky z deliktů).

*Závazky z deliktů jsou založeny na vzniku zvláštního odpovědnostního vztahu mezi dvěma subjekty tj. mezi tím, kdo újmu způsobil na jedné straně (škůdce) a na straně druhé tím, komu újma vznikla (poškozený). Základem tohoto vztahu je vznik nové povinnosti škůdce takto vzniklou újmu poškozenému nahradit (**náhradová povinnost**).*

1. Předpoklady vzniku náhradové

Předpoklady vzniku náhradové povinnosti jsou určité skutečnosti, stanovené zákonem, při kterých může nárok na náhradu újmy vzniknout (předpoklady vzniku odpovědnosti):

- *protiprávní čin/protiprávní jednání* (porušení právní povinnosti) nebo existence zvláštních případů stanovených zákonem, s nimiž je spojen vznik povinnosti k náhradě újmy,
- *újma* (vznik újmy),
- *příčinná souvislost mezi protiprávním činem a vznikem újmy*,
- *zavinění* pouze v některých případech.

První tři předpoklady jsou **objektivní povahy** a pro vznik nároku na náhradu újmy jsou nezbytné, chybí-li jeden z předpokladů, nemůže povinnost k náhradě újmy (odpovědnost jednajícího škůdce) vzniknout.

Čtvrtý předpoklad zavinění je **subjektivní povahy** a v případě objektivní odpovědnosti se nezkoumá (ten, kdo újmu způsobil, ten ji i zavinil), zavinění se vyžaduje pouze v určitých případech daných zákonem.

Je-li ke vzniku nároku na náhradu újmy vyžadováno zavinění, jedná se o **subjektivní odpovědnost**, tzv. odpovědnost za zavinění, přičemž zavinění z nedbalosti je presumováno (újma způsobená v důsledku porušení zákona, porušení dobrých mravů).

V případě **objektivní odpovědnosti** není zavinění potřeba a jedná se o tzv. odpovědnost bez ohledu na zavinění (porušení smluvní povinnosti nebo zvláštní případy povinnosti k náhradě stanovené zákonem). V tomto případě se však škůdce může zprostit povinnosti k náhradě újmy, a to prokázáním některého zákonem stanoveného liberačního důvodu (vyšší moc).

Protiprávním činem neboli porušením právní povinnosti rozumíme chování jednajícího (škůdce), které právo nepovoluje, a proto na něj váže právní následky, které nastupují nezávisle na tom, zda je jednající (škůdce) zamýšlel vyvolat či nikoliv.

Protiprávním činem může být (a) aktivní chování (konání) nebo (b) pasivní chování (opomenutí takového jednání, ke kterému je jednající povinen).

Jedná se o nezbytný předpoklad vzniku povinnosti k náhradě, který musí být poškozeným prokázán

K naplnění protiprávního činu může dojít (skutkové podstaty):

- úmyslným porušením dobrých mravů (§ 2909 OZ),
- porušením zákonné povinnosti (§ 2910 OZ),
- porušením smluvní povinnosti (§ 2913 OZ),
- existencí zvláštních případů stanovených zákonem (§ 2920 až § 2945 OZ).

Újmou se rozumí každá majetková nebo nemajetková ztráta, která vznikla poškozenému v důsledku a v příčinné souvislosti s porušením povinnosti ze strany jednajícího škůdce.

- **Majetková újma (škoda)** představuje materiální újmu, která může znamenat buď *skutečnou škodu* tj. přímou ztrátu na majetku resp. na jmění poškozeného v důsledku škodné události, nebo *ušlý zisk* poškozeného tj. v důsledku škodné události nedojde u poškozeného ke zvětšení majetku, kterého by jinak dosáhl, pokud by ke škodné události nedošlo.

Skutečná škoda zahrnuje škodu na věci (její poškození, zničení či odcizení) a další majetkové újmy spočívající v nákladech, které poškozený vynaložil v důsledku škodné události; nově může skutečná škoda spočívat i ve vzniku nebo zvětšení dluhu. Pojem škoda se v OZ používá

výhradně pouze pro vyjádření majetkové újmy, jelikož jde o hodnotu, o kterou se majetek poškozeného reálně snížil a toto snížení je jednoznačně vyčíslitelné.

Ušlý zisk může být dán rozdílem celkových výnosů poškozeného a nákladů potřebných k jejich dosažení nebo může spočívat v náhradě nákladů, vynaložených pojištěným na dosažení zisku, které by však poškozený nemusel vynaložit, pokud by nedošlo ke škodné události.

- **Nemajetková újma** představuje nemateriální újmu, která vyplývá z neoprávněného zásahu do přirozených resp. osobnostních práv (zásah do soukromí, cti, zdraví, vážnosti) či do jiných nehmotných práv zákonem chráněných (zásah do autorských práv). Nemajetkovou újmou se tedy rozumí jakákoliv újma, která vznikne jinak než jako přímá ztráta na majetku poškozeného nebo jako ušlý zisk tj. nepředstavuje majetkovou újmu jednoznačně vyčíslitelnou v penězích.

Příčinná souvislost - jedná se určení vztahu příčiny tj. protiprávní čin a následku tj. vznik újmy (kdyby bylo bývalo nedošlo k protiprávnímu činu, nebylo by bývalo došlo ke vzniku újmy).

Zavinění je chápáno jako psychický vztah škůdce jak k vlastnímu protiprávnímu činu, tak i k újmě, která v důsledku jeho protiprávního činu vznikla.

Zavinění se projevuje formou:

- **úmyslného jednání**, za které považujeme takové konání, kdy škůdce věděl, že svým jednáním újmu způsobí, nebo že ji způsobit může a chtěl ji způsobit (přímý úmysl), nebo že škůdce věděl, že může újmu způsobit a pro případ, že újmu způsobí, byl s tím srozuměn (nepřímý úmysl).
- **nedbalostí**, kdy škůdce věděl, že může újmu způsobit a bez přiměřených důvodů spoléhal, že ji nepůsobí (vědomá nedbalost), nebo kdy škůdce nevěděl, že může újmu způsobit, ačkoliv to vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a mohl (nevědomá nedbalost).

Zavinění ve formě nedbalosti je založeno na principu předpokládaného zavinění a je posuzováno ze dvou hledisek:

- hledisko průměrně rozumného člověka,
- hledisko odborníka.

Škůdce jedná nedbale, pokud nejedná, jak lze od osoby průměrných vlastností v soukromém životě důvodně očekávat, a nebo dá-li škůdce najevo zvláštní znalost, dovednost či pečlivost nebo zaváže-li se k činnosti k níž je jsou tyto vlastnosti zapotřebí, a neuplatní je.

Škůdce je povinen nahradit újmu, kterou zavinil (**subjektivní odpovědnost**).

Bez ohledu na své zavinění má povinnost hradit újmu jen v případech, kdy je tak zvlášť stanoveno zákonem a v případě porušení smluvní odpovědnosti a porušení dobrých mravů (**objektivní odpovědnost**).

2. Skutkové podstaty

OZ klade prevenční povinnost na čelní místo a je upravena několika základními ustanoveními. Stávající právní úprava prevenční povinnosti omezuje její původní široké pojetí, nicméně je stále zachován obecný princip „neminem leadere“ (nikomu neškodit):

§ 2900 OZ **Předcházení způsobení újmy při konání**

§ 2901 OZ **Zakročovací povinnost na ochranu jiného**

§ 2902 OZ **Předběžné oznámení hrozící škody**

§ 2903 OZ **Zakročovací povinnost poškozeného**

§ 2904 OZ **Náhoda**

V rámci ustanovení prevenční povinnosti jsou uvedeny i okolnosti vylučující protiprávnost. Patří sem zejména „**jednání v nutné obraně**“ a dále pak „**jednání v krajní nouzi**“. Vychází z předpokladu, že sice určitá osoba újmu prokazatelně způsobila, ale přesto by bylo krajně nevhodné po ní požadovat náhradu takto způsobené újmy.

Delikt ní odpovědnost kromě výše uvedené prevenční povinnosti nově vymezuje tři skutkové podstaty:

§ 2909 **Porušení (úmyslné) dobrých mravů**

§ 2910 až § 2912 **Porušení zákona**

§ 2913 až § 2914 **Porušení smluvní povinnosti**

Pojištění povinnosti k náhradě ve smyslu pojistných podmínek se vztahuje pouze na **porušení zákonné povinnosti** tj. ten, kdo vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne

tak do absolutních práv poškozeného, je povinen nahradit vzniklou újmu. Povinnost k náhradě újmy vznikne i tomu, kdo zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva.

Jedná se o **subjektivní odpovědnost** (za zavinění), avšak má se za to, že pokud škůdce způsobí újmu porušením zákonné povinnosti, tak ji zavinil z nedbalosti, nedbalost je tak presumována (vyvratitelná domněnka nedbalosti).

3. Zvláštní případy náhradové povinnosti

Vedle výše popsaných obecných případů povinnosti k náhradě OZ vymezuje také tzv. **zvláštní případy**, kdy je škůdce povinen nahradit újmu, kterou způsobil.

Zvláštní případy povinnosti k náhradě jsou zpravidla koncipovány na principu **objektivní odpovědnosti** tj. ke vzniku povinnosti nahradit újmu se nevyžaduje na straně škůdce ani úmysl ani nedbalost (bez ohledu na zavinění).

Povinnost je spojena se skutečností, že škůdce vykonával například určitou činnost nebo je vlastníkem zvířete nebo vyrobil výrobek, který způsobil újmu.

Škůdce se může v těchto zvláštních případech zprostit své povinnosti k náhradě pouze, je-li tak uvedeno v zákoně. Nelze se zprostit odpovědnosti ani dohodou smluvních stran, z nichž ani jedna není stranou slabší.

Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání (§ 2920 až 2922) – zahrnuto v základním rozsahu pojistného krytí.

Povinné osoby jsou: (a) nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, (b) ten, kdo je stížen duševní chorobou, (c) nebo ten, kdo zanedbal náležitý dohled.

Svéprávnosti osoba nabývá postupně, nelze tedy jednoznačně stanovit, kolik let musí škůdci být, aby byl povinen nahradit vzniklou újmu; totéž platí i u osoby stížené duševní chorobou, nelze přesně stanovit, jaký druh duševní choroby by vylučoval povinnost škůdce k náhradě újmy. Vždy se tedy zkoumá existence složek tj. ovládací a rozpoznávací složka a na základě toho vznikají možné varianty náhradové povinnosti:

- výlučná povinnost nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti nebo osoby stížené duševní chorobou,
- solidární náhradová povinnost (nezletilý nebo ten, kdo je stížen duševní chorobou a s ním společně a nerozdílně ten, kdo nad ním vykonával dohled, pokud tento dohled zanedbal),
- výlučná povinnost osoby, která zanedbala náležitý dohled (škůdce nemá povinnost k náhradě), náhradové povinnosti se lze zprostit, prokáže-li se, že náležitý dohled nebyl zanedbán,
- poškozený si nese újmu sám.

Svéprávnosti lze dosáhnout: dovršením 18 let, uzavřením manželství nebo rozhodnutím soudu. Na nezletilého, jenž nabyl plné svéprávnosti se ustanovení o škodě způsobené osobou s nebezpečnými vlastnostmi nepoužijí.

Za „osobu povinnou k dohledu“ zpravidla považujeme zákonného zástupce, ale stejná povinnost je dána i jiným fyzickým nebo právnickým osobám, jako například nevlastní otec dítěte, pěstouni, osvojitelé, školy, výchovná zařízení, ústavy atd.

Pojmem „společně a nerozdílně“ je míněna skutečnost, že poškozený může náhradu celé újmy nebo její části požadovat na škůdci nebo na osobě, která zanedbala dohled nebo na obou.

Pojem „náležitý dohled“ není jednoznačně definován, nicméně z judikatury lze dovodit, že „za náležitý dohled se nepovažuje „nepřetržitý, stálý a bezprostřední dohled“ a je tedy nezbytné zkoumat konkrétní okolnosti vzniku újmy.

Novinkou je, že poškozený má právo na náhradu škody, je-li to spravedlivé se zřetelem k majetkovým poměrům škůdce a poškozeného.

Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi (§ 2923) - zahrnuto v základním rozsahu pojistného krytí

Povinnou osobou je osoba, která se vědomě ujme osoby s nebezpečnými vlastnostmi a tato osoba s nebezpečnými vlastnostmi způsobí újmu jinému.

Tato solidární odpovědnost vznikne však pouze za předpokladu, že vzniklá újma má přímou souvislost s nebezpečnou vlastností škůdce a byla způsobena jinému na vymezeném místě tj. útulku, provozovně či jiném podobném místě nebo při výkonu svěřené činnosti. Dalším předpokladem je i vědomost osoby, které se jiné osoby ujímá, že tato osoba má nebezpečné vlastnosti.

Osobou s nebezpečnými vlastnostmi rozumíme například osobu s vrozenou agresivitou, se sklony k páchání trestné činnosti, závislou na alkoholu atd.

Útulkem rozumíme především poskytnutí dlouhodobějšího ubytování, poskytnutí přístřeší, krátkodobý pobyt (například návštěva) by pod pojem útulek neměl být zahrnován.

Škoda z provozní činnosti (§ 2924) - zahrnuto v základním rozsahu pojistného krytí

Povinnou osobou je ten, kdo provozuje závod nebo jiné zařízení sloužící k výdělečné činnosti, pokud újma byla způsobena vlastní provozní činností, věcí při ní použitou nebo vlivem činnosti na okolí. Hradí se újma vzniklá jinému, ať již byla způsobena vlastní provozní činností, věcí použitou při provozní činnosti nebo vlivem provozní činnosti na okolí.

Nově se toto ustanovení nevztahuje na případy, kdy dojde v souvislosti s prováděním prací ke škodě na nemovité věci, nebo je ztíženo či znemožněno její užívání (samostatný případ zvláštní odpovědnosti).

Závod je organizovaný soubor, který podnikatel (škůdce) vytvořil, a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu (soubor věcí movitých a nemovitých, ocenitelných hmotných i nehmotných, dluhy).

Jiným zařízením rozumíme zařízení sloužící k výdělečným účelům, která mají jednak platící klientelu (lázeňské domy, soukromé kliniky), ale i taková, jejichž výdělkem jsou především příjmy veřejných prostředků (veřejné školy, nemocnice, ústavy).

Odpovědnosti se škůdce může zprostit, prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo (prokáže snahu předcházet škodám).

Škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným (§ 2925) - zahrnuto v základním rozsahu pojistného krytí

Povinnou osobou je ten, kdo provozuje závod nebo jiné zařízení zvlášť nebezpečné, pokud újma byla způsobena zdrojem zvýšeného nebezpečí.

Pojmem "zvlášť nebezpečný provoz" rozumíme provoz, u kterého nelze předem rozumně vyloučit možnost vzniku závažné škody, ani při vynaložení řádné péče.

Provoz je zvlášť nebezpečný, pokud se provozuje továrním způsobem, nebo pokud se při něm výbušná nebo podobně nebezpečná látka používá nebo se s ní nakládá (vyvratitelná domněnka „má se za to“).

Za činnost provozovanou továrním způsobem, si můžeme představit, činnost vykonávanou v rozsáhlejších provozovnách například strojní výroba, přičemž výrobky jsou produkovány ve větším množství. Typické zvlášť nebezpečné provozy jsou elektrárny, chemické továrny, plynárny apod.

Pojem závod nebo jiné zařízení je vykládán ve shodě s ustanovením o škodě z provozní činnosti.

Povinnosti k náhradě se provozovatel zproští pouze tehdy, prokáže-li, že škoda byla způsobena vyšší mocí (výjimečná neodvratitelná událost jako například živelní katastrofa), vlastním jednáním poškozeného nebo neodvratitelným jednáním třetí osoby. K jiným ujednáním například mezi škůdcem a poškozeným se nepřihlíží.

Škoda na nemovité věci (§ 2926) - zahrnuto v základním rozsahu pojistného krytí

Povinnou osobou je ten, kdo provádí nebo zajišťuje práce, jimiž se jinému způsobí škoda na nemovité věci, nebo jimiž se držba nemovité věci znemožní nebo podstatně sníží.

Není podstatné, zda je práce prováděna oprávněně či nikoliv, není vázáno na provozní činnost, rozhodující je vznik škody.

Povinná osoba (škůdce) nemá možnost zprostit se povinnosti k náhradě.

Nové vymezení pojmu „nemovitá věc“, kdy za nemovitou věc jsou považovány pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim (věcná práva k pozemkům, absolutní práva jako například vlastnictví a držba, věcná břemena, zástavní právo) a dále práva, která za nemovité věci prohlásí zákon (právo stavby).

Dále jsou za nemovitou věc považovány věci, u kterých zákon stanoví, že nejsou součástí pozemku a nelze je přenést z místa na místo bez porušení její podstaty. Nemovitou věcí je také bytová a nebytová jednotka.

Škoda z provozu dopravních prostředků (§ 2927 až 2932) - zahrnuto v základním rozsahu pojistného krytí

Povinnou osobou je ten, kdo provozuje dopravu a ten nahradí újmu vyvolanou zvláštní povahou tohoto provozu, stejnou povinnost má i jiný provozovatel vozidla, plavidla nebo letadla, ledaže je takový dopravní prostředek poháněn lidskou silou. Týká se i nemotorových vozidel a plavidel (koňský povoz, psí spřežení), výjimku tvoří dopravní prostředky poháněné lidskou silou.

Vozidlem se rozumí prostředek, který je určen k přemísťování osob a věcí (vozidlo ve smyslu VPPOD), může to být rovněž i výtah, eskalátor i lyžařský vlek.

Povinnost k náhradě újmy způsobené okolnostmi, které mají původ v provozu dopravních prostředků, ponese provozovatel dopravy (například provozovatel autobusové dopravy) nebo provozovatel dopravního prostředku (provozovatel plachetnice).

Nelze-li určit provozovatele vozidla, je za provozovatele považován vlastník vozidla (nevyvratitelná domněnka).

Je-li dopravní prostředek v opravě, považuje se za provozovatele osoba, která dopravní prostředek do opravy převzala.

Za okolnosti mající původ v provozu lze považovat například špatný technický stav, vadu součástí, ale i různé okolnosti související s realizací a organizací vlastního provozu dopravního prostředku.

Pro vznik povinnosti k náhradě (odpovědnosti) postačí prokázání existence újmy (musí mít podstatu ve zvláštní povaze provozu) a dále zvláštní povaha provozu dopravního prostředku a příčinná souvislost mezi těmito dvěma podmínkami.

Pokud újma byla způsobena okolnostmi, které nemají původ v povaze provozu dopravního prostředku (například živelní událost), může se provozovatel zprostit své povinnosti k náhradě, prokáže-li, že újmě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po něm požadovat.

Použije-li dopravní prostředek osoba bez vědomí nebo proti vůli provozovatele, hradí způsobenou újmu výlučně ona; pouze v případě, že se prokáže, že provozovatel této osobě umožnil svou nedbalostí užití dopravního prostředku, uhradí provozovatel újmu společně a nerozdílně s ní.

Škoda způsobená zvířetem (§ 2933 až 2935) - zahrnuto v základním rozsahu pojistného krytí

Povinnou osobou je vlastník zvířete, ten je povinen nahradit újmu způsobenou zvířetem, a to bez ohledu na skutečnost, zda bylo zvíře pod jeho dohledem či pod dohledem osoby, které zvíře svěřil, nebo se zvíře zatoulalo či ztratilo.

Zcela nové ustanovení povinnosti k náhradě, které úzce souvisí s novým pojetím zvířete, jenž je nyní považováno za smysly nadaného živého tvora, nikoliv za věc. Nicméně ustanovení OZ o věcech se však i nadále na zvíře použijí, jen pokud to neodporuje jeho povaze.

Pro vlastníka není žádný liberační důvod; vlastník je povinen k náhradě újmy i v případě, když nemá zvíře u sebe a svěřil jej do opatrování jiné osobě, společně a nerozdílně s ním odpovídá i osoba, které bylo zvíře svěřeno.

Pouze v případě, kdy zvíře bylo svémocně třetí osobou odňato a vlastník nebo osoba, které bylo zvíře svěřeno, prokáží, že odnětí nemohli rozumně zabránit, je k náhradě újmy povinna pouze osoba, která zvíře odňala; pokud se toto neprokáže, odpovídají všechny tři osoby společně a nerozdílně.

Náhradové povinnosti se osoba, které bylo zvíře svěřeno, může zprostit, pokud prokáže, že nezanedbala potřebnou pečlivost, anebo že by újma vznikla i při vynaložení potřebné pečlivosti.

Jestliže zvíře slouží vlastníkovu k výkonu povolání či jiné výdělečné činnosti nebo obživě, nebo slouží-li zvíře jako pomocník pro osobu se zdravotním postižením, může se vlastník zprostit své náhradové povinnosti, pokud prokáže, že nezanedbál potřebnou pečlivost (případně že by újma vznikla i při vynaložení potřebné pečlivosti).

Škoda způsobená věcí (§ 2936 až 2938) - zahrnuto v základním rozsahu pojistného krytí

Podstatou této odpovědnosti je povinnost nahradit újmu způsobenou jinému (poškozenému) vadou věci, která byla použita při plnění závazku (škoda způsobená povahou přístroje nebo jiné věci).

Předpokladem tedy je, že někdo byl povinen jinému něco plnit; skutečnost, jakou povahu měl závazek (ze smlouvy, z deliktu nebo ze zákona) není podstatné. Rozhodující není ani to, zda věc je ve vlastnictví škůdce či nikoliv. Věcí použitou ke splnění závazku může být v podstatě cokoliv, například přístroj, součást vybavení provozovny (stůl, židle, skříň), lékařský nástroj apod.

Tato odpovědnost se týká činností jako je poskytování zdravotnických, sociálních, veterinárních a jiných biologických služeb (**neplést s povinné smluvní pojištění poskytovatelů zdravotnických a sociálních služeb**).

V tomto případě není nutné splnění podmínky porušení právní povinnosti na straně škůdce.

Pokud věc způsobí újmu sama od sebe, nahradí ji ten, kdo nad věcí měl mít dohled; nelze-li určit osobu vykonávající dohled, odpovědnou osobou je vlastník věci (nevyvratitelná právní domněnka).

Zprostit povinnosti k náhradě se může ten, kdo prokáže, že náležitý dohled nezanedbál.

Způsobila-li věc újmu svým pádem nebo vyhozením z místnosti, nahradí újmu společně a nerozdílně ten, kdo měl mít nad věcí dohled i osoba, která místo užívá a nelze-li ji určit, tak vlastník věci.

Samostatně je také upraveno zřícení budovy nebo její odloučení v důsledku vady budovy nebo nedostatečné údržby. V tomto případě má povinnost k náhradě vlastník a s ním společně a nerozdílně i předešlý vlastník, pokud má újma příčinu v nedostatku vzniklém za trvání jeho vlastnického práva a na nějž nového vlastníka neupozornil a k újmě došlo do roka od zániku jeho vlastnického práva. Náhradová povinnost nevznikne, pokud se jedná o takový nedostatek, o kterém nový vlastník musel vědět.

Škoda způsobená vadou výrobku (§ 2939 až 2943) - zahrnuto v základním rozsahu pojistného krytí, pokud je tak ujednáno v pojistné smlouvě

Podstatou této odpovědnosti je povinnost nahradit újmu způsobenou jinému (poškozenému), která vznikla v důsledku vady výrobku, jež byl pojištěným (škůdcem) uveden na trh nebo v důsledku vady poskytnuté práce, která se projevila po jejím předání.

Povinnou osobou k náhradě újmy způsobené vadou výrobku je:

- ten, kdo výrobek nebo jeho součást vyrobil, vytěžil, vypěstoval nebo jinak získal,
- není-li možné určit výrobce, tak každý dodavatel výrobku, pokud poškozenému do jednoho roku nesdělí, kdo je výrobcem, nebo dodavatelem,
- v případě dovezených výrobků každý dovozce, i když je výrobce znám, pokud poškozenému nesdělí, kdo je dovozcem.

Společně a nerozdílně s výše uvedenými osobami ponese odpovědnost také:

- ten, kdo výrobek či jeho část označil svým jménem, ochrannou známkou nebo jiným označením a také
- ten, kdo výrobek dovezl za účelem jeho uvedení na trh v rámci svého podnikání.

Za výrobek je považována věc movitá určená k uvedení na trh jako výrobek za účelem prodeje, nájmu nebo jiného použití.

Výrobek lze považovat za vadný, není-li bezpečný, jak lze od něj rozumně očekávat. Za nebezpečný výrobek jej nelze považovat jen proto, že byl později uveden na trh dokonalejší výrobek.

V tomto případě není nutné splnění podmínky porušení právní povinnosti na straně škůdce. Uvedení (dodání) vadného výrobku na trh je považováno za splnění podmínky porušení zákonné povinnosti.

Újma se hradí pouze v případě, kdy je překročena výše 500 EUR (eliminace škod malého rozsahu).

Škůdce se zproští své odpovědnosti, prokáže-li, že: škodu způsobil poškozený nebo ten, za jehož čin odpovídá, škůdce výrobek na trh neuvedl, vada v době uvedení výrobku na trh neexistovala či nastala později, škůdce výrobek nevyrobil pro prodej nebo pro jiný způsob využití k podnikatelským způsobům nebo ani nešířil v rámci své podnikatelské činnosti. Povinnost k náhradě nevzniká ani tehdy, kdy stav vědeckých a technických znalostí neumožní zjistit vadu výrobku.

Výše uvedená ustanovení se nepoužijí, pokud vada způsobila poškození vadného výrobku nebo poškození věci určené a užívané převážně k podnikatelským účelům (§2944) tj. **pojištění se nevztahuje!!!**

*Pozn. **Pojištění odpovědnosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na odpovědnost za vady prodaného výrobku a odpovědnost za vady díla!!!***

Odpovědnost za vady prodaného výrobku (odpovědnost za jakost, odpovědnost za jakost při převzetí) – jedná se uplatňování práv z vady podle OZ (§ 2165 až § 2174), a to v případě, kdy kupující za uhrazenou kupní cenu nezískal výrobek odpovídající kupní smlouvě, tj. získal v rozporu s ujednáním smluvních stran výrobek vadný a v tomto smyslu byl tedy poškozen až do výše kupní ceny.

Odpovědnost za vady díla - jedná se o uplatňování práva z vadného plnění díla podle OZ (§ 2615 až § 2635), a to v případě kdy zhotovitel předá objednavateli vadný předmět díla, čímž poruší primární povinnost vyplývající ze smlouvy o dílo provést určité smlouvené dílo tj. dílo není předáno zhotoviteli v ujednaném množství, ve sjednané jakosti a v určeném provedení.

Škoda na věci převzaté (§ 2944) – dopojistitelná výluka

Podstatou této odpovědnosti je povinnost nahradit škodu na převzaté věci, pokud došlo k poškození, zničení nebo ztrátě této věci (pojištění se vztahuje pouze na odcizení věci krádeží nebo loupeží, ztráta je z pojištění vyloučena)..

Povinou osobou je ten, kdo věc převzal za účelem splnění svého závazku tj. za účelem provedení objednané činnosti nebo do převzal užívání (musí vždy dojít k fyzickému převzetí věci). Za převzetí věci se nepovažuje poskytnutí uzamykatelné skříňky za úplaty někomu, kdo si sám do skříňky věc uloží.

Odpovědnosti se škůdce může zprostit pouze, pokud prokáže, že by ke škodě došlo i jinak (věc má vadu sama o sobě, živelní pohroma).

K jednostrannému prohlášení charakteru „za převzatou věc neodpovídáme“ se nepřihlíží. Stejně tak se nepřihlíží, k prohlášení, které dopředu omezuje nebo vylučuje povinnost k náhradě škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

Škoda na odložené věci (§ 2945) - zahrnuto v základním rozsahu pojistného krytí

Podstatou této odpovědnosti je povinnost nahradit škodu na odložené věci, pokud došlo k poškození, zničení nebo ztrátě této věci (pojištění se vztahuje pouze na odcizení věci krádeží nebo loupeží, ztráta je z pojištění vyloučena).

Povinnou osobou je:

- provozovatel činnosti, se kterou je zpravidla spojeno odkládání věcí (například činnost provozovatelů restaurací, divadel, kosmetických salónů, bazénů, lékařských ordinací, škol apod.), za odložené věci lze považovat například šály, tašky, rukavice, kabát apod.),

- provozovatele hlídaných garáží a zařízení podobného druhu (hlídaná parkoviště), za odložené věci se považují dopravní prostředky umístěné v prostorách hlídaných garáží a zařízeních podobného druhu včetně jejich příslušenství. Příslušenstvím se rozumí vedlejší věc věci hlavní, která je určena k užití s věcí hlavní (autolékárnička, navigace, reflexní vesta), rozhodně není příslušenstvím kabelka nebo mobilní telefon ponechaný ve vozidle.

Podle tohoto ustanovení neodpovídají provozovatelé, s jejichž činností není odkládání věcí zpravidla spojeno (občerstvovací zařízení na ulici, sportovní stadiony, prodejny samoobslužného typu).

Věc musí být odložena na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se věci obvykle odkládají (další předpoklad vzniku povinnosti k náhradě).

Místo určené k odkládání je místo, které provozovatel určí k odložení věcí (věšák, police, šatní skříňka). Neurčí-li provozovatel místo k odložení nebo nemá-li v provozovně toto místo, tak se věci odkládají na místo obvyklé (v restauraci nemá provozovatel věšák, hosté si kabáty odkládají na sedadlo prázdné židle).

Není omezení náhrady v případě újmy na cennostech (peníze, klenoty a další cennosti), nicméně soud může v případě sporu z důvodů zvláštního zřetele hodných přiměřenou náhradu újmy snížit.

Není možná liberace, a to ani jednostranným prohlášením „za odložené věci neodpovídáme“.

Právo na náhradu škody musí poškozený uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti dnů po dni, kdy se poškozený o škodu musel dozvědět.

Škoda na vnesené věci (§ 2946 až 2949) - zahrnuto v základním rozsahu pojistného krytí

Podstatou této odpovědnosti je povinnost nahradit škodu na věci, kterou ubytovaný vnesl do prostor určených k ubytování nebo k uložení věci, případně na věci, jež tam byla pro ubytovaného vnesena, pokud došlo k poškození, zničení nebo ztrátě této věci (pojištění se vztahuje pouze na odcizení věci krádeží nebo loupeží, ztráta je z pojištění vyloučena).

Povinnou osobou je ten, kdo pravidelně provozuje ubytovací služby.

Za pravidelné provozování ubytovacích služeb se rozumí například provoz hotelu, penzionu, ubytovny; nelze za něj považovat jednorázový pronájem bytu nebo chaty nebo domu.

Ubytovanou osobou se rozumí osoba, která je oprávněna k ubytování na základě smlouvy s ubytovatelem.

Jako další podmínka vzniku odpovědnosti je skutečnost, že musí existovat vztah mezi ubytovanou osobou a poškozenou věcí, a to bez ohledu na to, zda je tato osoba vlastníkem či nikoliv. Primární je vnesení věcí do ubytovacích prostor nebo do prostor určených k uložení věcí, a to jak ubytovaným, zaměstnancem provozovatel či jinou osobou; povinnost k náhradě vzniká, i když věc ještě nebyla vnesena, ale byla za tím účelem převzata.

Odpovědnosti za újmu způsobenou na věci vnesené se může ubytovatel zprostit, pokud prokáže, že by k újmě došlo i jinak (z povahy věci samé, živelní událostí), nebo že újmu způsobil sám ubytovaný či jiná osoba doprovázející ubytovaného.

Nepřihlíží se k jednostranným prohlášením charakteru „za vnesené věci neodpovídáme“. V rámci smlouvy o ubytování si nelze ujednat žádné možnosti zproštění se odpovědnosti či limitace náhrady újmy, nepřihlíží se k tomu.

Škoda se hradí do výše stonásobku ceny ubytování v přepočtu na jeden den; toto neplatí, pokud věc byla ubytovatelem převzata do úschovy či odmítnul-li ji ubytovatel do úschovy převzít, pak se hradí újma bez omezení.

Právo na náhradu škody musí poškozený uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti dnů po dni, kdy se poškozený o škodu musel dozvědět.

Škoda způsobená informací nebo radou (§ 2950)

Podstatou této odpovědnosti je odpovědnost osob, jejichž činnosti nejsou upraveny v samostatných právních úpravách, a které v podstatě povinnost k náhradě způsobené újmy (v důsledku poskytnutí nesprávné informace nebo škodlivé rady za úplatu) doposud netížila.

Povinnou osobou je ten, kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník.

Dalším předpokladem vzniku této odpovědnosti je mimo jiné skutečnost, že osoba se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k výkonu určité odborné činnosti (vyjma profesí, které mají odpovědnost již upravenou ve speciálních zákonech); další podmínkou je, že tato osoba poskytne za úplatu nesprávnou informaci nebo škodlivou radu.

Úplatou se rozumí zejména peněžitá náhrada, může však být provedena i formou naturální. Za úplatu by se však nemělo považovat například zaplacení útraty za kamaráda v restauraci.

Není možnost zprostit se povinnosti k náhradě způsobené újmy.

4. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

U **majetkové újmy** se upřednostňuje náhrada škody „**uvedením do původního stavu**“. Jen pokud toto není možné nebo požádá-li o to poškozený lze škodu nahradit „**v penězích**“ tj. formou peněžité náhrady.

Hradí se „**skutečná škoda**“ a dále to, co poškozenému ušlo tj. „**ušlý zisk**“; pokud škoda spočívá ve vzniku dluhu, má poškozený právo, aby jej škůdce dluhu zprostil nebo mu poskytl náhradu. Při určení peněžité náhrady škody se vychází z její „**obvyklé ceny v době poškození**“ a musí se zohlednit i „**to, co poškozený k obnově nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložil**“.

Z toho vyplývá klíčový princip náhrady škody „**výše náhrady škody již nelze snižovat podle stupně opotřebování**“ (pokud tedy například si bude muset poškozený koupit věc zcela novou, protože původní věc byla zničena nebo ji není možné opravit, bude se hradit celková cena věci).

Náhrada **ceny zvláštní oblíbenosti** – platí pravidlo, podle kterého v případě, že škůdce poškodí věc ze svévolje nebo škodolibosti, nahradí poškozenému „cenu zvláštní oblíbenosti“. Tedy pokud někdo úmyslně poškodí nebo zničí jinému jeho věc zvláštní oblíbenosti, bude mu muset zaplatit nejen její skutečnou cenu, ale i cenu respektive hodnotu, kterou měla pouze pro poškozeného. Při stanovení ceny se bude vycházet nejen z obvyklé ceny věci, ale bude zároveň zohledněno i to, jaký individuální vztah má k věci poškozený.

Podmínkou však vždy je, že věc byla poškozena ze svévolje (úmyslné poškození jen tak ze svého rozmaru, pro potěšení) nebo škodolibostí (z osobních důvodů například ze zášti, závisti). **Není zahrnuto do pojistění** (úmyslné jednání je vyloučeno z pojistného krytí).

Náhrada při poranění zvířete – řeší situaci, kdy škůdce je povinen nahradit všechny účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví poraněného zvířete i kdyby převyšovaly hodnotu zvířete. Náklady však nesmí být vyšší, než jaké by vynaložil rozumný chovatel v postavení poškozeného.

V OZ je umožněno i tzv. „**snížení náhrady**“, kdy soud má možnost, aby z důvodů zvláštního zřetele hodných náhradu škody přiměřeně snížil. Újmu však nelze snížit, pokud byla způsobena úmyslně, nebo pokud škodu způsobil ten, kdo se přihlásil k odbornému výkonu jako příslušník určitého stavu nebo povolání, nebo pokud ke škodě došlo porušením odborné péče.

K náhradě **nemajetkové újmy** je oproti škodě škůdce povinen pouze v případech, kdy zvlášť tak stanoví zákon nebo pouze je-li tak výslovně ujednáno. Zákon stanoví povinnost k náhradě nemajetkové újmy v případě:

- újmy na přirozených právech člověka (osobnostní práva) včetně újmy při ublížení na zdraví a usmrcení,
- poškození věci ze svévolje nebo škodolibosti,
- odůvodňují-li to zvláštní okolnosti (újma způsobená protiprávním činem zejména z hrubé nedbalosti nebo úmyslně z touhy ničit, ublížit nebo z pohnutky zvlášť zavrženíhodné),

- narušení dovolené,
- narušení členských práv člena spolku.

Náhrada nemajetkové újmy se poskytuje formou „**zadostiučinění**“, které může být poskytnuto **v penězích či v jiné nepeněžitě formě** například omluva. Musí být však zvolena taková forma zadostiučinění, které způsobenou újmu skutečně, dostatečně a účinně odčiní.

Náhradu nemajetkové újmy mohou za určitých okolností (porušení právní povinnosti z hrubé nedbalosti nebo způsobení újmy úmyslně z touhy ničit nebo pohnutky zvláště zavrženíhodné) požadovat nejen přímo poškozené osoby, ale i osoby pociťující újmu jako osobní neštěstí, které nelze jinak odčinit. **Není zahrnuto do pojištění** (úmyslné jednání je z pojištění vyloučenou).

Platí, že vznikne-li škůdci povinnost k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozeném právu chráněném v první části OZ (**náhrada újmy na přirozených právech člověka**), je škůdce povinen nahradit nejen škodu (majetkovou újmu), ale i nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil včetně duševních útrap s tím spojených.

Přiměřené zadostiučinění musí vzít v úvahu, zda škůdce konal v úmyslu, použil lsti, pohrůžky nebo zneužil závislosti poškozeného, dále je zohlednit případnou obavu poškozeného o život nebo vážné poškození zdraví, pokud takovou obavu hrozba nebo jiná příčina vyvolala.

Náhrada újmy při ublížení na zdraví a usmrcení zahrnuje zvláštní a lze říci samostatnou úpravu způsobu náhrady újmy. Je zdůrazněna provázanost mezi majetkovou újmu a nemajetkovou újmu, jež byly způsobeny v souvislosti s poškozením zdraví či smrtí.

Při ublížení na zdraví je škůdce povinen odčinit újmu poškozeného:

- peněžitou náhradou vyvažující plně vytrpěné bolesti (bolestné) a další nemajetkové újmy,
- náhradou ztížení společenského uplatnění, vznikla-li poškozenému poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti.

Při usmrcení nebo zvláště závažném ublížení na zdraví je škůdce povinen dále odčinit duševní útrapy vzniklé manželů, rodičů, dítěti nebo jiné osobě blízké, a to peněžitou náhradou plně vyvažující jejich utrpení (jednorázové odškodnění).

Nelze-li výši uvedených náhrad takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.

Vedle bolestného a ztížení společenského uplatnění je škůdce dále povinen uhradit rovněž:

- účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost tomu, kdo je vynaložil, včetně poskytnutí přiměřené zálohy, je-li o to požádán,
- přiměřené náklady spojené s pohřbem, a to v rozsahu, v jakém nebyly uhrazeny veřejnou dávkou (pouze v případě smrti).

V případě ublížení na zdraví a usmrcení se poškozenému dále přiznávají kromě výše uvedeného i tzv. peněžitě dávky:

- náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti (peněžitý důchod),
- peněžitý důchod po skončení pracovní neschopnosti nebo invaliditě,
- náhrada za ztrátu na důchodu,
- náklady na výživu pozůstalých (peněžitý důchod),
- odbytné (jednorázové plnění místo peněžitého důchodu požádá-li o to poškozený nebo je-li k tomu zvláštní důvod).

5. **Spouštěcí principy**

Pojištění základní odpovědnosti se sjednává na principu **vzniku škody** (Loss Occurrence) tj. že předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že ke škodné události musí dojít v době trvání pojištění.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se sjednává na principu **uplatnění nároku na náhradu škody** (Claims Made):

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost že:

- a) ke škodné události došlo v době trvání pojištění,
- b) příčina škodné události nastala v době trvání pojištění,
- c) v době trvání pojištění došlo k prvnímu písemnému uplatnění nároku na náhradu škody ze strany poškozeného vůči pojištěnému.

V případě pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou dodáním vadného výrobku či vadně vykonané práce se v pojistné smlouvě ujednává (automaticky) i tzv. **retroaktivní datum**, tj. že pojištění se vztahuje i na škodné události, k jejichž příčině a vzniku došlo maximálně **12 měsíců před počátkem pojištění - bez navýšení pojistného**.

Retroaktivní datum se týká pouze klientů, kteří již měli pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem či vadně poskytnutou prací (Claims Made) sjednáno u jiného pojistitele.

Nepřetržitá doba trvání pojištění se aplikuje pouze u pojistných smluv sjednaných a nahrazovaných u ČPP: v případě, že bylo v pojistné smlouvě ujednáno pojištění na bázi Claims Made a tato pojistná smlouva bude z jakýchkoliv důvodů přesjednána náhradou, ujednává se, že za dobu trvání pojištění se považuje období nastalé od data účinnosti nahrazované pojistné smlouvy (číslo nahrazované pojistné smlouvy musí být vždy uvedeno v pojistné smlouvě).

6. Základní rozsah pojistného krytí a dodatková pojištění

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému (třetí straně) újmu, vznikla-li mu povinnost k její náhradě v souvislosti s výkonem pojištěné podnikatelské činnosti, kterou pojištěný na základě příslušného oprávnění vykonává.

Pokud některá z uvedených činností není v době sjednání pojištění vykonávána a pojištěný si nepřeje tuto činnost pojistit, je nezbytné tuto činnost vyloučit – tato činnost nebude předmětem pojištění.

Pojištění povinnosti k náhradě (odpovědnosti) je v souladu s pojistnými podmínkami postaveno na principu „**je pojištěno vše, co není vyloučeno**“ (není proto nutné v pojistných podmínkách či v pojistné smlouvě vyjmenovávat, na co se pojištění vztahuje. Naopak je vymezeno, na co se pojištění nevztahuje.

Tabulka 01 – základní rozsah pojistného krytí podle DPPOP P 1/16

(a) majetková újma na jmění pojištěného, která vznikla jeho poškozením zničením nebo pohřešováním včetně následné finanční újmy z toho vyplývající, (b) majetková újma na jmění, která vznikla jinak než jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním (10 %) a (c) újma (majetková a nemajetková) při ublížení na zdraví nebo při usmrcení, újmy na přirozených právech člověka souvisejících s újmou při ublížení na zdraví a při usmrcení včetně následné finanční újmy z toho vyplývající, případně i duševní útrapy způsobené manželů, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké	vzniklá poškozenému v souvislosti s podnikatelskou činností uvedenou v pojistné smlouvě ;
	vzniklá poškozenému v souvislosti s vadou výrobku nebo vadou poskytnuté práce (pouze je-li ujednáno v souladu s ZPPVV P 1/16); nelze sjednat samostatně; pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se nevztahuje na čistou finanční újmu.
	vzniklá poškozenému v souvislosti s držbou nemovité věci sloužící k podnikatelské činnosti specifikované v pojistné smlouvě.
	vzniklá pojištěnému v souvislosti s poskytnutím nesprávné informace nebo škodlivé rady .
Majetková újma zaměstnance pojištěného	vzniklá při plnění pracovních úkolů (pro pojištěného).
Náklady na léčení vynaložené zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou poškozenému (regresy ZP vůči poškozenému/třetí straně)	v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného, jestliže z újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení, ke které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na pojistné plnění.
Náklady na léčení vynaložené zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného (regresy ZP vůči zaměstnanci),	který utrpěl újmu při ublížení na zdraví nebo při usmrcení v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
Náhrada regresních nároků uplatněných orgánem nemocenského pojištění (regresy orgánu NP)	v souvislosti s újmou při ublížení na zdraví nebo při usmrcení, ke které se tyto náklady vážou, vznikl-li nárok na pojistné plnění.

Jedná se o pojištění, které rozšiřuje základní rozsah pojistného krytí, bez základního pojištění nelze sjednat dodatková pojištění.

Podkladem pro výpočet pojistného je **limit pojistného plnění** stanovený pojištěným maximálně však do výše stanovené dle této příručky.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytnutím nesprávné informace nebo škodlivé rady se nevztahuje na újmy způsobené v souvislosti:

- a) s investováním a obchodováním s cennými papíry, akciemi, komoditami a deriváty, devizami a valutami;
- b) se schodkem na finančních hodnotách, jejíž správou byl pojištěný pověřen;
- c) s výkonem funkce člena statutárního nebo dozorčího orgánu právnické osoby;
- d) s nedodržením lhůt dohodnutých s klientem včetně lhůt stanovených právním předpisem.

Tabulka 02 – dodatková pojištění podle DPPOP P 1/16 a ZPPVV P 1/16

ZSU01OD Újma na nehmotném majetku poškozeného. Maximální sublimit pojistného plnění lze sjednat do výše 1 000 000 Kč.
ZSU02OD Újmu na přirozených právech člověka, včetně související duševní újmy odlišné od újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení .. Mimo výluk uvedených v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách vztahujících se k pojištění odpovědnosti sjednanému pojistnou smlouvou, se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou a) - urážkou, pomluvou, lstí nebo pohrůzkou, b) sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním, c) v důsledku jakékoliv diskriminace. Maximální sublimit pojistného plnění lze sjednat do výše 1 000 000 Kč.
ZSU03OD (základní – bez vozidel) Újma na převzatých věcech a na věcech převzatých přepravovaných – jedná se o movité věci převzaté za účelem provedení objednané činnosti nebo převzaté do oprávněného užívání. Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu na věci převzaté (bez vozidel) a na věci převzaté přepravované (bez vozidel). Pojištění se nevztahuje na újmu způsobenou na majetku, který pojištěný převzal za účelem splnění závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepravě nebo ze smlouvy o obstarání přepravy. Maximální sublimit pojistného plnění lze sjednat do výše 15 000 000 Kč.
ZSU03aOD (rozšířené – včetně vozidel) Újma na převzatých věcech a převzatých věcech přepravovaných (NOP od LP 1 mil. Kč) – jedná se o movité věci převzaté za účelem provedení objednané činnosti nebo převzaté do oprávněného užívání. Pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na převzatých věcech (včetně vozidel). Pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na věci převzaté přepravované (včetně vozidel) při její přepravě/převozu z místa dopravní nehody nebo z místa převzetí od zákazníka do místa určení a z místa určení do místa předání, a to včetně manipulace, nakládky nebo vykládky věci převzaté přepravované (včetně vozidla). Pojištění se rovněž vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na převzatém vozidle provádějícím zkušební jízdu nebo předváděcí jízdu při dopravní nehodě šetřené Policií ČR. Zkušební nebo předváděcí jízda musí být prováděna pouze na pozemních komunikacích. Řízením vozidla může být pověřen pouze řidič s minimální dvouletou praxí v řízení vozidel. Pojištění se nevztahuje na regres z povinné smluvního pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Pojištění se nevztahuje na újmu způsobenou na majetku, který pojištěný převzal za účelem splnění závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepravě nebo ze smlouvy o obstarání přepravy. Pro pojištění újmy na převzatém vozidle nebo převzatém přepravovaném vozidle se sjednává spoluúčast ve výši 10 % z každé pojistné události. Pro pojištění újmy na věci převzaté nebo na věci převzaté přepravované platí spoluúčast uvedená v pojistné smlouvě. Maximální sublimit pojistného plnění lze sjednat pro ZSU03aOD do výše 15 000 000 Kč. ZSU03aOD lze sjednat bez souhlasu garanta do výše LP 1 000 000 Kč, nad LP 1 000 000 lze sjednat pouze se souhlasem garanta SME.
ZSU06OD Újma vzniklá zavlčením, rozšířením nebo přenosem nakažlivé choroby – újma způsobená konzumací. Sublimit plnění je do výše základního limitu plnění.
ZSU07OD Újma způsobená spolupojištěným osobám. Maximální sublimit pojistného plnění je 1 000 000 Kč.
ZSU07aOD Újma způsobená právnické osobě, ve které má pojištěný majetkovou účast.

Maximální sublimit pojistného plnění je 1 000 000 Kč.
ZSU07bOD Újma způsobená právnícké osobě , ve které má pojištěný vykonává funkci statutárního orgánu. Pojištění se nevztahuje na újmu, kterou pojištěný způsobí této právnické osobě v souvislosti s výkonem funkce statutárního orgánu. Maximální sublimit pojistného plnění je 1 000 000 Kč.
ZSU07cOD Újma způsobená osobě , která je v pozici společníka pojištěného. Maximální sublimit pojistného plnění je 1 000 000 Kč.
ZSU07dOD Újma způsobená právnické osobě, ve které má pojištěný majetkovou účast ; újma způsobená právnické osobě, ve které má pojištěný vykonává funkci statutárního orgánu a újma způsobená osobě, která je v pozici společníka pojištěného . Pojištění se nevztahuje na újmu, kterou pojištěný způsobí této právnické osobě v souvislosti s výkonem funkce statutárního orgánu. Maximální sublimit pojistného plnění je 1 000 000 Kč.
ZSU08OD Újma vzniklá vynaložením nákladů na odstranění, odklizení či demontáže vadného výrobku (vadně poskytnuté práce) – (NOP) . Jedná se o připojištění k pojištění povinnosti k náhradě újmy způsobené vadou výrobku nebo vadou poskytnuté práce. Tyto náklady budou pojistitelem uhrazeny i pojištěnému, pokud tyto náklady vynaložil při plnění zákonné povinnosti předcházet vzniku újmy. Lze sjednat pouze v rozšířeném základním rozsahu pojistného krytí. Maximální sublimit pojistného plnění lze sjednat do výše 1 000 000 Kč.
ZSU09OD Újma na věci, která vznikla spojením, smísením, dalším zpracováním, opracováním, zabudováním nebo zapracováním výrobků dodaných pojištěným s jinými výrobky (NOP) . Jedná se o připojištění k pojištění povinnosti k náhradě újmy způsobené vadou výrobku nebo vadou poskytnuté práce. Lze sjednat pouze v rozšířeném základním rozsahu pojistného krytí. Maximální sublimit pojistného plnění lze sjednat do výše 1 000 000 Kč.
ZSU10OD Náhrada majetkové újmy na věci, na které pojištěný vykonával objednanou činnost, pokud ke škodě došlo tím, že objednaná činnost byla vadně provedena (NOP) . Jedná se o připojištění k pojištění povinnosti k náhradě újmy způsobené vadou výrobku nebo vadou poskytnuté práce. Lze sjednat pouze v rozšířeném základním rozsahu pojistného krytí. Maximální sublimit pojistného plnění lze sjednat do výše 1 000 000 Kč.
ZSU12OD Ustanovení pro vlastníky či provozovatele myčky: Pojištění se nevztahuje na újmy vzniklé na odnímatelných, snímatelných nebo vyčnívajících částech vozidla.
ZSU13OD Čistá finanční újma (NOP). Tímto ZSU13OD se ustanovení článku 3 odst. 1 písm. b) DPPOP ruší v celém rozsahu a ujednává se, že pojištění odpovědnosti se vztahuje na právní předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému čistou finanční újmu, a to do výše sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě jako čistá finanční újma. Maximální sublimit pojistného plnění lze sjednat do výše 10 000 000 Kč.
ZSU14OD Čistá finanční újma při pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku (NOP) Odchylně od článku 6 odst. 2 písm. a) ZPPVV se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na jmění, která vznikla jinak než jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním (Čistá finanční újma). Maximální sublimit pojistného plnění lze sjednat do výše 500 000 Kč.
ZSU15OD Ustanovení o retroaktivním datu (NOP) V souladu s ZPPVV P 1/16, článek 5 odst. 3, písm. d) se ujednává, že pojistná ochrana se rozšiřuje i na případy, kdy příčina škodné události a vznik škodné události nastaly v období 24 nebo 36 měsíců před počátkem pojištění. Limit pojistného plnění pro sjednané pojistné období 24 nebo 36 měsíců je stanoven do výše limitu pojistného plnění, který je uveden v pojistné smlouvě pro základní nebo rozšířený rozsah pojistného krytí a je stanoven pro jednu a všechny škodné události nastalé v průběhu sjednaného pojistného období 24 nebo 36 měsíců.

7. Jednorázové akce

Jednorázovou akcí se rozumí výstava, slavnost, průvod, sportovní akce či jiná jednorázová akce (například dětský tábor) s výjimkou akcí automobilového, motocyklového a leteckého charakteru.

Pojištění jednorázové akce: při sjednání akce (slavnost, dětský tábor, sportovní akce a další) se pojištění odpovědnosti automaticky vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a za újmu vzniklou zavlčením, rozšířením nebo přenosem nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin (v

souvislosti s konzumací závadných potravin nebo nápojů) – bez navýšení pojistného, do výše sjednaného limitu pojistného plnění. Toto rozšíření rozsahu pojistného krytí se netýká výstav.

Odpovědnost za konání jednorázové akce lze sjednat pouze v rozšířeném základním rozsahu pojistného krytí (včetně újmy způsobené konzumací) s výjimkou pojištění odpovědnosti z konání akce = výstava, kterou lze sjednat pouze v základním rozsahu pojistného krytí.

V rámci pojištění odpovědnosti za konání jednorázové akce lze sjednat doplňkové připojištění věcí převzatých a věcí převzatých přepravovaných/ bez vozidel (ZSU03OD).

Akce zařazujeme do rizikové skupiny podle významu akce (význam akce se posuzuje podle aktivních účastníků a charakteru akce, nikoliv podle návštěvníků):

- a) **základní skupina** – akce menšího spíše lokálního významu (klub matek pořádá slavnost k MDD),
- b) **malé riziko** – akce středního spíše obecního významu (obec pořádá slavnosti ke dni založení, dětský tábor),
- c) **velké riziko** - akce většího spíše krajského významu (město pořádá slavnosti ke dni osvobození),
- d) **extrémně vysoké riziko** - akce mezinárodního významu.

Výstavu trvající déle než 3 měsíce nelze pojistit podle této příručky.

8. Upřesnění k rozsahu pojistného krytí odpovědnosti

Pojištění výluky uvedené v článku 6, odst. 2 písm. b) DPPOP P 1/16 je nutné sjednat, pokud pojištěný vykonává činnost silničního nákladního dopravce, a to v rámci samostatného produktu pro pojištění odpovědnosti silničního nákladního dopravce podle příslušných ZPPSD nebo prostřednictvím textové pojistné smlouvy ÚPR.

Pojištění výluky uvedené v článku 6, odst. 2 písm. f) DPPOP P 1/16 je nutné sjednat, pokud pojištěný vykonává činnost, u které zákon ukládá povinnost sjednat si pojištění odpovědnosti, a to v rámci samostatného produktu pro pojištění profesní odpovědnosti podle příslušných ZPP pro profesní odpovědnost nebo prostřednictvím textové pojistné smlouvy ÚPR.

Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na újmy způsobené zaměstnancem pojištěného, který byl pojištěným dočasně přidělen k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, a to na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti (**agenturní zaměstnání**) – pojištění lze sjednat prostřednictvím textové pojistné smlouvy ÚPR.

Pozn. Agenturní zaměstnávání nelze provádět na základě dohody o provedení práce. Pokud agentura práce zajišťuje pro své klienty (uživatelé) zaměstnance, kteří budou u nich vykonávat práci na základě dohody o provedení práce, jedná se pouze o zprostředkování zaměstnání – v tomto případě se dohoda o provedení práce uzavírá mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, u něhož bude práce vykonávána.

Sezónní práce lze pojistit pouze s ročním pojistným – krátkodobost pojistného období lze zohlednit výší poskytnuté slevy – **pouze se souhlasem pověřené osoby.**

9. Stanovení pojistného u pojištění odpovědnosti

Při výpočtu pojistného v rámci **pojištění odpovědnosti** se využívají následující parametry:

KRI – koeficient rizikovosti (velmi malé, malé, střední, vysoké velmi vysoké),

KPŘ – koeficient příjmu,

KVV – koeficient výrobku (A, B, C, D),

KSÚ – koeficient spoluúčasti,

KÚR – koeficient územního rozsahu.

Pojistné za jednorázovou akci je pojistné za sjednanou dobu pojištění (neaplikuje se prorata pojistné). Při stanovení pojistného neaplikujeme koeficient K2 - koeficient příjmu tj. v aplikaci SUS použijeme příjem 600 000,- Kč = koeficient 1.

Výpočet ročního pojistného pro základní rozsah pojistného krytí - základnou pro výpočet je **roční limit pojistného plnění**. Sazby v ‰ jsou stanoveny při základním limitu pojistného plnění 5 000 000,- Kč a základní spoluúčasti 5 000,- Kč a územním rozsahem ČR. V případě jiného limitu pojistného

plnění či jiné výše spoluúčasti či jiného územního rozsahu se základní sazba upraví příslušným koeficientem.

Roční pojistné = LP x sazba pojistného x koeficienty

Výpočet pojistného pro dodatková připojištění - základnou pro výpočet je **limit pojistného plnění** se sazbou v ‰ nebo **přirážka** k základnímu pojistnému v ‰.